

Súd: Krajský súd Žilina
Spisová značka: 14Cob/109/2017
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5108224890
Dátum vydania rozhodnutia: 11. 10. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martina Nemravová
ECLI: ECLI:SK:KSZA:2018:5108224890.7

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Martiny Nemravovej, členov senátu JUDr. Ivany Nemčekovej a Mgr. Zuzany Štolcovej, v sporovej právnej veci žalobcu: REALITA - JAROŠČIAK, v.o.s., so sídlom M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, IČO: 31 603 190, zastúpeného právnym zástupcom JUDr. Bohuslavom Gelatkom, advokátom, so sídlom K. W. XX, XXX XX Y., proti žalovaným: 1/ rade H. S., nar. XX.X.XXXX, trvale pobytom XXX XX V. č. XX, okres G., 2/ rade W. S., nar. XX.X.XXXX, trvale pobytom XXX XX J. J. XXX/XX, okres G., v konaní o zaplatenie peňažnej pohľadávky v sume 23.235,74 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu, žalovaného v 1/ rade a žalovaného v 2/ rade proti rozsudku Okresného súdu Žilina č.k. 11Cb 32/2009-429 zo dňa 13. septembra 2016 v spojení s opravným uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 11Cb 32/2009-475 zo dňa 31.3.2017, takto

rozhodol:

Rozsudok Okresného súdu Žilina č.k. 11Cb 32/2009-429 zo dňa 13. septembra 2016 v spojení s opravným uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 11Cb 32/2009-475 zo dňa 31.3.2017 v napadnutých výrokoch I., II. a III. **p o t v r d z u j e .**

Rozsudok Okresného súdu Žilina č.k. 11Cb 32/2009-429 zo dňa 13. septembra 2016 v spojení s opravným uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 11Cb 32/2009-475 zo dňa 31.3.2017 v napadnutom výroku o trovách konania IV., V. **z r u š u j e a v r a c i a** vec súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

o d ô v o d n e n i e :

1. Napadnutým rozsudkom v spojení s opravným uznesením súd prvej inštancie (ďalej aj len „okresný súd“) výrokom I. žalovanému v 1/ rade uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 13.022,90 Eur, do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku, výrokom II. žalovanému v 1/ rade a žalovanému v 2/ rade uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne 15 % úrok z omeškania ročne zo sumy 15.601,14 Eur od 14.10.2004 do 28.6.2007, zo sumy 5.388,30 Eur od 29.6.2007 do zaplatenia a zo sumy 7.634,60 Eur od 7.10.2004 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku, výrokom III. vo zvyšnej časti okresný súd žalobu voči žalovaným v 1/ rade a v 2/ rade zamietol. Výrokom IV., rozhodol tak, že žalovaný v 1/ rade má voči žalobcovi právo na náhradu trov konania a v zmysle výroku V. žalovaný v 2/ rade má voči žalobcovi právo na náhradu trov konania.

2. S poukazom na vykonané dokazovanie a právnu úpravu v § 261 ods. 1 Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. (ďalej aj len „Obchodný zákonník, resp. „OBZ“), § 265 OBZ, § 1 ods. 2 OBZ, § 267 ods. 2 OBZ, § 301 OBZ, § 497 OBZ, § 330 ods. 1 OBZ, § 387 ods. 1 OBZ, § 397 OBZ, § 25 ods. 1 zák. č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľa, § 1 ods. 2 zák. č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch v znení platnom a účinnom v čase uzatvárania Zmlúv o úvere č. 3001, 3002 (ďalej aj len „Zákon“), § 3 ods. 1, 2 Zákona, § 4 ods. 2 písm. b) Zákona, § 460 Občianskeho

zákonníka zák. č. 40/1964 Zb. (ďalej aj len „Občiansky zákonník“), § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka, § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka, rozhodol okresný súd v zmysle výrokov jeho rozhodnutia.

3. V odôvodnení napadnutého rozsudku okresný súd uviedol, že v zmysle pripustenej zmeny žaloby sa predmetom ďalšieho konania stalo právo žalobcu na zaplatenie peňažnej pohľadávky v sume 23.235,74 Eur s 5 % úrokom mesačne za každý začatý mesiac zo sumy 7.634,60 Eur od 16.10.2003 do zaplatenia, s úrokom 0,75 % týždenne za každý začatý týždeň omeškania zo sumy 15.601,14 Eur „od 13.10.2003 do zaplatenia a s úrokom z omeškania vo výške 15 % ročne zo sumy 7.634,60 EUR od 17.10.2004 do zaplatenia a s úrokom z omeškania v sadzbe 15 % ročne zo sumy 15.601,14 EUR od 14.10.2004 do zaplatenia s tým, že túto pohľadávku sú povinní žalovaní v 1., v 2. a v 3. rade zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne s tým, že žalovaný v 3. rade je povinný spolu s príslušenstvom, najviac do výšky 86.304,19 EUR a s tým, že plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu tohto plnenia povinnosť ostatných žalovaných. Uznesenie o pripustení zmeny žaloby nadobudlo právoplatnosť 18.8.2010“. Podaním zo dňa 4.3.2011, ktoré bolo žalobcom upresnené dňa 11.3.2011, zobral žalobca žalobu späť v časti tak, že žiadal žalovaných zaviazat' na zaplatenie sumy 31.582,17 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 15 % ročne zo sumy 15.601,14 Eur od 14.10.2004 a zo sumy 7.634,60 Eur od 17.10.2004 až do zaplatenia. Uznesením č.k. 11Cb/32/2009-147 zo dňa 4.5.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.7.2011, okresný súd zastavil konanie v súlade s čiastočným späťvzatím učeným zo strany žalobcu.

4. Rozsudkom č.k. 11Cb/32/2009-161 zo dňa 23.9.2011 rozhodol okresný súd vo veci tak, že žalovaného v 1/ rade zaviazal povinnosťou zaplatiť žalobcovi sumu 13.022,90 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 15 % ročne zo sumy 15.601,14 Eur od 14.10.2004 do 28.6.2007, zo sumy 5.388,40 Eur od 29.6.2007 do zaplatenia a zo sumy 7.634,60 Eur od 17.10.2004 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a vo zvyšnej časti žalobu voči žalovanému v 1/ rade zamietol a rovnako zamietol žalobu v celom rozsahu voči žalovanému v 2/ a voči žalovanému v 3/ rade. Zároveň rozhodol o oprave označenia žalovaného v 3/ rade v uznesení č.k. 11Cb 32/2009-36 zo dňa 27.7.2010. O náhrade trov konania rozhodol tak, že žalobcovi uložil povinnosť nahradiť trovy žalovanému v 1/ a v 2/ rade a žalovanému v 3/ rade náhradu trov konania nepriznal. Na základe včas podaného odvolania žalobcu odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie č.k. 11Cb/32/2009-161 z 23.9.2011 v napadnutých výrokoch o povinnosti žalovaného v 1/ rade zaplatiť žalobcovi sumu 13.022,90 Eur s príslušenstvom a o zamietnutí zvyšnej časti žaloby voči žalovanému v 1/ rade, ako aj o zamietnutí žaloby voči žalovanému v 2/ rade a vo výroku o náhrade trov konania prvostupňového konania vo vzťahu k žalovaným v 1/ a v 2/ rade zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V napadnutom výroku o zamietnutí žaloby voči žalovanému v 3/ rade a o trovách konania vo vzťahu k žalovanému v 3/ rade uvedený rozsudok súdu prvej inštancie odvolací súd potvrdil. Rozsudok odvolacieho súdu nadobudol právoplatnosť 18.12.2012. Odvolací súd dospel k záveru o čiastočnej opodstatnenosti podaného odvolania vo vzťahu ku rozhodnutiu voči žalovanému v 1/ a v 2/ rade, ktorí podľa uplatneného nároku mali byť zaviazaní solidárne a vyjadril súhlas so žalobcom v smere jeho tvrdenia o zodpovednosti dedičov za dlhy poručiteľa, ktorá je obmedzená § 470 Občianskeho zákonníka. Nezávisí na tom, či konkrétny dlh bol zahrnutý do pasív dedičstva v konaní o dedičstve alebo nie. Dediči dlžníka sú povinní zaplatiť úroky z omeškania za dobu po smrti dlžníka len v tom rozsahu, v akom po pripočítaní dlhu, ktorý na nich prešiel, neprevyšujú cenu nadobudnutého dedičstva. Avšak úroky z omeškania za dobu po smrti dlžníka už nie sú sankciou za omeškanie zomretého dlžníka, ale za omeškanie dedičov s plnením dlhu, ktorý na nich prešiel. Dlžníci sú preto povinní ich zaplatiť bez obmedzenia vyplývajúceho z § 470 Občianskeho zákonníka, v ktorej časti odvolací súd poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky z 28. júna 2011, sp.zn. 33Cdo/2409/2009. Odvolací súd uviedol, že je zrejmé, že v danom prípade okresný súd (aktuálne súd prvej inštancie) nevyhodnocoval nárok žalobcu voči žalovanému v 2/ rade ako dedičovi po poručiteľovi osobitne za dobu do smrti poručiteľa, teda do XX.X.XXXX a po tejto dobe, pričom žalobca uplatňoval i nároky, ktoré sa týkali omeškania v dobe po 23.9.2004. Odvolací súd uložil súdu prvej inštancie v zrušenej a vrátenej časti v skutkovej a právnej rovine opätovne sa zaoberať nárokom žalobcu tak vo vzťahu k žalovanému v 1/ rade ako priamemu dlžníkovi, ako aj žalovanému v 2/ rade ako solidárne žalovanému právnomu nástupcovi - dedičovi po poručiteľovi za aplikácie § 470 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, avšak s tým, že bude potrebné u týchto nárokov, ktoré sa viažu na omeškanie s platením peňažného dlhu vzniknuté v dobe po smrti poručiteľa osobitne vyhodnocovať zodpovednosť / pasívnu legitimáciu žalovaného v 2/ rade i ako samostatného dlžníka, a to nielen v rovine dediča, ktorý zodpovedá za dlhy poručiteľa v rozsahu § 470 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, ale aj ako univerzálneho právneho nástupcu poručiteľa, na ktorého po smrti poručiteľa prešli práva a povinnosti zo zmlúv o úvere, vrátane povinností včasnej úhrady záväzkov v dojednanej dobe. Zároveň bolo odvolacím súdom súdu

prvej inštancie uložené, aby sa v novom rozhodnutí o veci vysporiadal i s ďalšími argumentmi žalobcu uvedenými v odvolaní vo vzťahu k prejudiciálne riešenej otázke primeranosti (moderácie zmluvnej pokuty).

5. Pri druhom meritórnom rozhodnutí v tejto veci o žalobe smerujúcej voči žalovaným v 1/ a v 2/ rade vychádzal okresný súd z obsahu rozhodnutia odvolacieho súdu. Tento nevyhodnotil ako nesprávny záver súdu prvej inštancie v prvom meritórnom rozhodnutí o vznesenej námietke premlčania nároku žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty ako nedôvodnej, o vyhodnotení oboch zmlúv o úvere (Zmluvy č. 3001, Zmluvy č. 3002) ako bežných zmlúv o úvere podľa § 497 a nasl. Obchodného zákonníka, teda ako absolútnych obchodných záväzkov podľa § 261 ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka. U týchto obchodných záväzkov sa navyše, predovšetkým s ohľadom na dojednaný účel poskytnutého úveru, resp. použitia finančných prostriedkov poskytnutých úverov a tiež u oboch zmlúv vzhľadom na status žalobcu pri uzatvorení týchto zmlúv, kedy žalobca nekonal v rámci predmetu svojho podnikania, neuplatní špeciálna právna úprava spotrebiteľských úverov, a teda označené úverové zmluvy nie je možné považovať za zmluvy spotrebiteľské. Z uvedených záverov odvolacieho súdu preto bolo možné vychádzať i pri druhom meritórnom rozhodnutí o žalobe voči žalovaným v 1/ a v 2/ rade. V nadväznosti na posudzovanie úverových zmlúv podľa hmotného práva Obchodného zákonníka nevyhodnotil odvolací súd ako nesprávny ani záver súdu prvej inštancie v jeho prvom meritórnom rozhodnutí o neexistencii priestoru pre aplikáciu § 49 Občianskeho zákonníka v spojení s § 267 ods. 2 Obchodného zákonníka vo vzťahu ku obrane žalovaného v 1/ rade. Nakoniec nebol ako nesprávny odvolacím súdom vyhodnotený ani záver súdu prvej inštancie v jeho prvom meritórnom rozhodnutí o dôvodnosti uplatnenia zmluvne dojedanej sadzby úroku z poskytnutých úverov, a to vo výške 5 % mesačne u Zmluvy č. 3001 a 0,75 % týždenne u Zmluvy č. 3002, ktorú sadzbu úroku z úveru súd prvej inštancie vyhodnotil ako nie neprimeranú a súladnú s právnou úpravou na základe platnej dohody zmluvných strán zmlúv o úvere. V nadväznosti na to a v súvislosti s aplikáciou § 391 ods. 3 CSP, teda pri zohľadnení toho, ako odvolací súd uložil súdu prvej inštancie po zrušení veci ďalej postupovať, súd prvej inštancie následne v konaní hodnotil splnenie podmienok pre moderačné oprávnenie súdu podľa § 301 Obchodného zákonníka vo vzťahu k uplatnenej zmluvnej pokute. V tomto smere okresný súd konštatoval, že zo strany žalovaných v 1/ a v 2/ rade bol k momentu druhého meritórneho rozhodnutia o žalobe voči nim učený návrh na zníženie zmluvnej pokuty ako neprimeranej, čo jednoznačne vyplývalo z odôvodnenia vyjadrenia žalovaných v 1/ a v 2/ rade učeného cestou ich právneho zástupcu k odvolaniu žalobcu (č.l. 205 spisu). Navyše z argumentácie žalovaných v 1/ a v 2/ rade už v štádiu pred prvým meritórnym rozhodnutím súdu prvej inštancie bolo možné takýto návrh žalovaných v 1/ a v 2/ rade spoľahlivo vyvodiť.

6. Súd prvej inštancie po oboznámení sa s argumentáciou žalobcu uvádzanou k aplikácii moderačného oprávnenia súdu, vo vzťahu ku zmluvnej pokute podľa § 301 Obchodného zákonníka v odvolaní žalobcu konštatoval, že nevzhliada dôvod pre odchýlenie sa od záveru o dôvodnosti zníženia žalobcom uplatnenej zmluvnej pokuty tak, ako to bolo súdom prvej inštancie učené v prvom meritórnom rozhodnutí. Vo všeobecnej rovine súd vo vzťahu k inštitútu zmluvnej pokuty uvádza, že sa jedná o inštitút slúžiaci na zabezpečenie záväzku, ktorý má posilniť postavenie veriteľa a má okrem primárnej zabezpečovacej funkcie i funkciu preventívnu, teda má pôsobiť na dlžníka v tom smere, aby zmluvnou pokutou zabezpečený záväzok splnil a v neposlednom rade má i funkciu uhradzovaciu - reparačnú a funkciu sankčnú. Vzhľadom na úpravu § 301 Obchodného zákonníka neprichádza do úvahy posudzovanie zníženia zmluvnej pokuty na základe aplikácie § 265 Obchodného zákonníka alebo podľa § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 veta prvá, druhá Obchodného zákonníka. Pri postupe skúmania podmienok existencie samotného priestoru pre moderáciu žalobcom uplatnenej zmluvnej pokuty vychádzal okresný súd z právneho názoru, podľa ktorého zákon pre posúdenie otázky, či je dojednaná zmluvná pokuta neprimerane vysoká, nestanovuje žiadne kritériá, v nadväznosti na čo je vyhodnotenie tejto otázky vecou voľnej úvahy súdu. Táto úvaha nie je síce limitovaná normatívnymi kritériami, avšak vždy existujú konkrétne skutočnosti, ktoré súd pri hodnotení primeranosti zmluvnej pokuty zohľadňuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým zohľadnenie okolností konkrétneho prípadu, najmä dôvody, ktoré viedli k dojednaniu posudzovanej výšky zmluvnej pokuty a okolnosti, ktoré ich sprevádzali. Nie je vylúčené, aby súd už v tejto fáze, teda pri posudzovaní primeranosti zmluvnej pokuty prihliadal na hodnotu a význam zabezpečovanej zmluvnej povinnosti, hoci mu to v tejto fáze zákon neukladá. Až na základe prijatia záveru, že zmluvná pokuta je neprimeraná, nastupuje ďalšia fáza rozhodovania, v ktorej súd už posudzuje, v akom rozsahu neprimerane vysokú pokutu zníži. V tejto fáze rozhodovania o zmluvnej pokute súd už zákon ukladá prihliadať na hodnotu a význam zabezpečovanej zmluvnej pokuty. Už vo svojom prvom meritórnom rozhodnutí súd prvej inštancie zdôvodnil svoju

úvahu pri ustálení záveru o splnení podmienok pre zníženie zmluvnej pokuty a pri ustálení rozsahu jej zníženia. Konkrétne uviedol, že sa zaoberal okolnosťami, ktoré je potrebné posúdiť pri rozhodovaní o prípadnej moderácii zmluvnej pokuty dohodnutej medzi účastníkmi. Zmluvná pokuta medzi účastníkmi bola dojednaná ako súčasť písomne uzavretej zmluvy o úvere a dohoda o zmluvnej pokute je tak platná. Pri posudzovaní otázky primeranosti zmluvnej pokuty zohľadňoval okresný súd okolnosti svedčiace jednak v prospech žalobcu a tiež okolnosti, svedčiace v prospech žalovaných. Súd zohľadnil postavenie žalobcu, ktorý nie je bankovou inštitúciou a pre ktorého nedodržanie splatnosti peňažných záväzkov na základe poskytnutých zmlúv predstavuje väčšie zaťaženie, ako v prípade bankovej inštitúcie. Nebankový inštitút totižto spravidla nemá nadbytočné disponibilné peňažné prostriedky a pri organizovaní svojej podnikateľskej činnosti vychádza z predpokladu, že pohľadávka bude riadne a včas uhradená. Na zabezpečenie tejto úhrady žalobca so žalovanými dojednal zmluvnú pokutu. Na druhej strane okresný súd zohľadnil okolnosti svedčiace v prospech žalovaných a v prospech zníženia dojednanej zmluvnej pokuty. Pri zmierňovacom práve súdu ide nepochybne o zásah do zmluvnej voľnosti účastníkov zmluvných vzťahov. Zmierňovacie právo má zmysel v tom, že súd môže korigovať stav, kedy by v dôsledku zmluvnej pokuty malo dôjsť k neúmernému obohateniu veriteľa a súčasne k bezdôvodnému hospodárskemu poškodeniu dlžníka. Výkon práva z neprimerane vysokej zmluvnej pokuty nesleduje hospodársky cieľ, ale smeruje skôr k poškodeniu druhej strany. Výška dojednanej zmluvnej pokuty musí zodpovedať významu a hodnote zabezpečovaného záväzku. Zmluvná pokuta ako taká má byť sankciou a zabezpečením a nemá nahrádzať zisk účastníka zmluvného vzťahu. Súd tak v konaní má oprávnenie korigovať stav, ktorý by viedol k neúmernému obohateniu veriteľa a k poškodeniu dlžníka. Príliš vysoká zmluvná pokuta už podľa okresného súdu nesleduje legitímny hospodársky cieľ, ale smeruje skôr k poškodeniu druhej strany. Zmluvná pokuta bola v tomto prípade medzi účastníkmi dojednaná vo výške 0,2 % denne, čo po prepočítaní predstavuje 73 % ročne. V tejto súvislosti treba posúdiť primeranosť zmluvnej pokuty aj s prihliadnutím na výšku úroku z úveru dohodnutú medzi účastníkmi. Okresný súd konštatoval, že úroková miera požadovaná žalobcom za poskytnuté úvery vo výške 60 % a 39 % ročne nie je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. Okresný súd teda žalobcovi akceptoval zmluvnú voľnosť v časti dohody o pomerne vysokej výške úroku z poskytnutého úveru. Časť rizika žalobcu spočívajúceho vo vyššie uvedených okolnostiach prípadu a síce, že žalobca nie je bankovou inštitúciou a počíta s tým, že jeho dlžníci svoje dlhy budú platiť riadne a včas, tak žalobca kompenzoval už vysokou úrokovou mierou požadovanou od žalovaných. Za tejto situácie nebolo podľa okresného súdu dôvodné zabezpečovať plnenie zmluvných záväzkov veľmi vysokou zmluvnou pokutou 73 % ročne. Treba tiež poukázať na skutočnosť, že žalobca okrem zmluvnej pokuty má v dôsledku omeškania nárok tiež na zákonný úrok z omeškania, ktorý požaduje vo výške 15 % ročne. Výška úroku z omeškania spolu s požadovanou zmluvnou pokutou tak predstavuje 88 % ročne, čo je podľa okresného súdu neprimerane vysoký zásah do postavenia žalovaných, ktorý môže viesť k bezdôvodnému obohateniu žalobcu na účet a na úkor žalovaných. Hodnota a význam zabezpečovanej povinnosti v tomto prípade neodôvodňuje takúto vysokú zmluvnú pokutu. Okresný súd teda po zohľadnení všetkých vyššie uvedených okolností, medzi ktoré patrí predovšetkým záujem žalobcu na riadnom a včasnom plnení a hospodársku situáciu dlžníka, ktorému vysoká zmluvná pokuta môže spôsobiť problémy, dospel k záveru, že v tomto prípade je primeranou zmluvnou pokutou zmluvná pokuta vo výške 0,05 % denne, teda 18,25 % ročne. Celkové zaťaženie žalovaného v dôsledku neuhradenia jeho dlhu podľa uzatvorených zmlúv o úvere tak bude predstavovať súčet zmluvnej pokuty 18,25 % ročne a úroku z omeškania vo výške 15 % ročne, teda 32,5 % ročne, čo podľa okresného súdu dostatočným spôsobom pokrýva aj odôvodnené nároky žalobcu. Citované zohľadnenie uvedených skutočností je komplexné a zohľadňujúce tiež osobitosti tejto konkrétnej prejednávanej veci týkajúce sa predmetu konania, ktorým bolo uplatnenie práva žalobcu na vrátenie finančných prostriedkov z poskytnutých úverov, so splnením ktorého záväzku je žalovaný v 1/ rade ako dlžník v omeškaní, ako aj povahu subjektov zmluvného vzťahu založeného zmluvami o úvere, z ktorého právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vyplýva a vyplýva z neho i samotná zmluvnou pokutou zabezpečená pohľadávka, keď v danom prípade ide o absolútny obchodný záväzkový vzťah, teda vzťah, ktorý sa riadi hmotným právom Obchodného zákonníka nezávisle na vôli zmluvných strán, čo okresný súd zdôraznil. Zníženie zmluvnej pokuty je znížením práva na zaplatenie zmluvnej pokuty vyplývajúceho zo zmluvných vzťahov založených úverovými zmluvami a nie je zásahom do samotnej dohody o zmluvnej pokute v týchto úverových zmluvách. Toto zníženie zmluvnej pokuty predstavuje výlučne zákonom predpokladaný a zákonom upravený, a teda dovolený prostriedok vyváženia na jednej strane efektívnosti zabezpečenia splnenia zmluvnou pokutou zabezpečenej povinnosti a na druhej strane požiadavky ochrany dlžníka, ktorý síce je v omeškaní so splnením zmluvnou pokutou zabezpečenej povinnosti, avšak ktorý nemôže byť v dôsledku uplatnenia neprimerane vysokej zmluvnej pokuty dojednanej v rámci zmluvného vzťahu,

kde navyiac vzniká žalobcovi v súvislosti s omeškaním so splnením zmluvnou pokutou zabezpečenej povinnosti i právo na zaplatenie úroku z omeškania, poškodený. Argumentáciu uvedenú žalobcom v odôvodnení odvolania o tom, že sa okresný súd nezaoberal otázkou vzniku a výšky škody, ktorá vznikla žalobcovi do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, hodnotil okresný súd ako irelevantnú, nakoľko vznik škody nie je v zmysle úpravy podľa § 301 Obchodného zákonníka podmienkou uplatnenia moderačného práva, ale len okolnosťou limitujúcou spodnú hranicu zníženia zmluvnej pokuty. Zmluvnú pokutu teda treba zaplatiť aj ak v dôsledku porušenia zmluvnou pokutou zabezpečenej povinnosti žiadna škoda nevznikne. Vtedy platí, že fakticky neexistuje spodná hranica zníženia zmluvnej pokuty, čo však neznamená, že by bolo možné zmluvnú pokutu vôbec nepriznať alebo odpustiť, je však možné vtedy zmluvnú pokutu znížiť až na úroveň, kedy je ešte možné hovoriť o zachovaní predovšetkým preventívnej funkcie zmluvnej pokuty (teda funkcie, prostredníctvom ktorej je dlžník ešte motivovaný splniť zmluvnou pokutou zabezpečenú povinnosť). Podľa okresného súdu nebola relevantná ani argumentácia žalobcu v odvolaní o tom, že okresný súd nemohol zmluvnú pokutu znížiť, nakoľko právo na jej zaplatenie už zaniklo. Okresný súd zdôraznil, že už z prvého meritórneho rozhodnutia súdu prvej inštancie vyplývalo jednoznačné vyhodnotenie tvrdenia žalobcu o započítaní zmluvnej pokuty listami z 18.2.2008 a z 15.2.2008 (č.l. 63, 65 spisu), ktoré boli vyhodnotené výlučne ako oznámenia žalobcu o spôsobe zaúčtovania zmluvnej pokuty, z dôvodu poskytnutia hotovostného plnenia žalovaným v 2/ rade v prospech účtu žalobcu. Odvolací súd tento záver nevyhodnotil ako nesprávny, v nadväznosti na čo z neho súd prvej inštancie vychádzal i pri svojom druhom meritórnom rozhodnutí.

7. Následne po vyhodnotení v odvolaní uvedenej argumentácie žalobcu vo vzťahu k aplikácii úpravy § 301 Obchodného zákonníka ako nedôvodnej v zmysle uloženia odvolacím súdom sa súd prvej inštancie zaoberal existenciou uplatnenej pohľadávky voči žalovaným v 1/ a v 2/ rade a osobitne voči žalovanému v 2/ rade ako dedičovi dlžníka, ktorý zomrel XX.X.XXXX. Vo vzťahu k tomu vykonal okresný súd dôkaz oboznámením obsahu pripojeného spisového materiálu „tunajšieho súdu sp.zn. 21D/2739/2004 Dnot 305/04. Z obsahu tohto spisového materiálu vyplýva, že dedičské konanie v tejto veci po poručiťovi B. S., zomr. XX.X.XXXX, bolo skončené Osvedčením o dedičstve č.k. 21D 2739/04-76 Dnot 305/04 z 28.6.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.6.2005 /ďalej už len Osvedčenie/. V zmysle tohto Osvedčenia bol do aktív poručiťela zahrnutý okrem iného i rodinný dom s príslušenstvom v zistenej cene znaleckého posudku znalca Albína Bačinského, v zistenej cene 1.378.760,- Sk. Uvedený znalecký posudok je v pripojenom spisovom materiálu na č.l. 27. V rámci pasív poručiťela boli v Osvedčení uvedené okrem iného i úvery s príslušenstvom na základe Zmlúv o úvere č. 3001 zo 16.10.2003 vo výške 230.000,- Sk a č. 3002 zo dňa 12.11.2003 vo výške 470.000,- Sk, obe Zmluvy o úvere uzatvorené žalobcom ako veriteľom, ktoré pasíva však neboli z dôvodu ich neuznania dedičmi, a teda ich spornosti do pasív dedičstva zahrnuté, ako vyplýva z obsahu označeného Osvedčenia. V rámci pasív dedičstva je uvedená náhradová pohľadávka poručiťela voči pozostalej manželke za nadobudnutie 1 rodinného domu č.s. XXX /na KN parc.č. 5/1/ kat. územie V. s príslušenstvom, oplotenia, narážanej studne vedenej na LV č. XXX kat. úz. V. a zapísané na LV č. XX parc.č. 5/1 zastavaná plocha a nádvorie, parc.č. 5/2 zastavaná plocha a nádvorie pod B2 v 1 spolu vo výške 698.187,50 Sk. Podľa článku III. písm. C Osvedčenia je určená čistá hodnota dedičstva po označenom poručiťovi sumou 672.098,20 Sk. Vychádzajúc z odôvodnenia rozsudku odvolacieho súdu č.k. 14Cob/311/2011-217 zo dňa 13.12.2012 súd prvej inštancie konštatuje, že odvolací súd v rovine pre súd prvej inštancie záväzného právneho názoru /strana 17 odôvodnenia označeného rozhodnutia odvolacieho súdu/ konštatoval, že súd prvého stupňa pri svojom prvom meritórnom rozhodnutí správne vychádzal z právoplatného Osvedčenia o dedičstve vo vzťahu k dedeniu po poručiťovi B. S. a vychádzal teda z čistej hodnoty dedičstva 672.098,20 Sk, ako je uvedené pod písm. C „čistá hodnota dedičstva poručiťela 672.098,20 Sk". V danom prípade hodnota dedičstva bola určená právoplatným Osvedčením o dedičstve". V predmetnom súdnom konaní tak nebolo potrebnú túto okolnosť iným spôsobom preukazovať, či iným spôsobom vyhodnocovať. Podľa odvolacieho súdu takto právoplatne stanovenú hodnotu dedičstva v zmysle § 470 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka v danom prípade ani nebolo možné následne okresným súdom preskúmať. Uvedené konštatovanie odvolacieho súdu bolo určujúce i pre záver súdu prvej inštancie pri novom meritórnom rozhodnutí o žalobe voči žalovaným v 1/ a v 2/ rade, kedy toto nasledovalo po tom, ako žalobca opätovne uvádzal a zdôrazňoval i s poukazom na označenú literatúru (článok autorky JUDr. Bronislavy Pavelkovej PhD. a komentár Dr. Feketeho v časopise ARS NOTARIA č. 3/2009 na strane 12, 13), ako i s poukazom na rozhodnutie Okresného súdu Lučenec sp.zn. 8C 151/2013 z 12.2.2014 a konštatovania Okresného súdu Žilina v odôvodnení rozsudku vo veci sp.zn. 17C 185/2013, odlišnosť názoru a tiež odlišnosť rozhodovania v otázke posudzovania a záväznosti záveru súdu o

výške čistej hodnoty dedičstva v dedičskej dohode alebo v Osvedčení o dedičstve pri určení rozsahu zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa tvrdiac, že okresný súd v tejto veci mal samostatne ustáliť skutočnú hodnotu dedičstva a vychádzať nie z dohody dedičov v zmysle Osvedčenia o dedičstve po označenom poručiteľovi, a teda v Osvedčení uvedenej čistej hodnoty dedičstva, ale zo skutočnej hodnoty dedičstva určenej v trhových podmienkach. V tejto súvislosti poukázal žalobca i na dojednanie o kúpnej cene podľa Kúpnej zmluvy zo dňa 31.10.2007 uzatvorenej medzi predávajúcimi H. S. a W. S. a kupujúcimi G. E., X. Q. a R. E., predmetom ktorej bol predaj nehnuteľností zapísaných v katastrálnom území V. na vymedzených v čl. II. bod 2.1, pri dojednaní kúpnej ceny týchto nehnuteľností podľa článku III. bod 3.1 v sume 2.700.000,- Sk. Okresný súd poukázal na úpravu podľa § 391 ods. 2 CSP a zdôraznil, že vyššie uvádzaným záväzným právnym názorom odvolacieho súdu v smere potreby vychádzať pri ustálení rozsahu zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa z čistej hodnoty dedičstva v sume 672.098,20 Sk tak, ako táto bola ustálená v Osvedčení o dedičstve bez vzhľadnutia potreby túto okolnosť inak vyhodnocovať, ani ju iným spôsobom preukazovať a tiež bez možnosti túto následne po právoplatnom stanovení v Osvedčení o dedičstve súdom preskúmať. V nadväznosti na to musel súd prvej inštancie takto vyjadrený záväzný právny názor odvolacieho súdu rešpektovať a ako irelevantnú vo vzťahu k nemu vyhodnotiť argumentáciu žalobcu odvolávajúcu sa právne názory vyplývajúce z označenej literatúry a z označených rozhodnutí okresných súdov. Vo vzťahu k označeným rozhodnutiam okresných súdov - Okresného súdu Lučenec sp.zn. 8C 151/2013 z 12.2.2014 a záverom v meritorom rozhodnutí vo veci Okresného súdu Žilina sp.zn. 17C 185/2013, navyše okresný súd uviedol, že sa nejedná o rozhodnutia, ktoré by bol priestor posudzovať čo do vymedzenej otázky ako rozhodnutia svedčiace vo vzťahu k tejto otázke o ustálenej rozhodovacej praxi, v nadväznosti na čo by bolo opodstatnené postupovať podľa § 220 ods. 3 CSP. Rovnako z dôvodu označeného záväzného právného názoru odvolacieho súdu bol okresným súdom ako irelevantný hodnotený i poukaz žalobcu na listinný dôkaz - Kúpnu zmluvu z čl. 263 spisu. Na základe uvedených záverov bolo žalobcovo právo vyhodnotené ako dôvodne uplatnené z dôvodov a v rozsahu, ako bolo konštatované už v prvom meritorom rozhodnutí súdu prvého stupňa.

8. V odôvodnení napadnutého rozsudku okresný súd uviedol, že žalobca zmluvnú pokutu vyúčtoval výlučne pri zmluvnom vzťahu podľa Zmluvy o úvere č. 3002. Podľa Zmluvy o úvere č. 3001 žalobca žiadnu zmluvnú pokutu žalovaným nevyúčtoval. Zo Zmluvy o úvere č. 3002 vyplýva, že bol poskytnutý úver vo výške 470.000,- Sk. Žalobca predložil v konaní všetky výdavkové pokladničné doklady, z ktorých okresný súd zistil, v akom časovom období jednotlivé platby žalobca vyplácal právnomu predchodcovi žalovaného v 2/ rade. Vo svojom podaní zo dňa 04.03.2011 žalobca vyčíslil sumu požadovaného úroku z úveru 0,75 % za každý začatý týždeň celkovou sumou 113.535,- Sk. Okresný súd žalobcom požadovanú úrokovú mieru prepočítal so zohľadnením skutočnej doby poskytnutia finančných prostriedkov odo dňa, ktorý ako deň poskytnutia vyplýva z výdavkových pokladničných dokladov, až do dňa, kedy úver mal byť v celom rozsahu podľa zmluvy splatený, teda do 13. októbra 2004. Po prepočte tohto úroku okresný súd dospel k záveru, že celková výška úroku podľa tejto zmluvy zodpovedá sume 111.165,- Sk. Okresný súd konštatoval, že žalobcovi podľa zmluvy o úvere ku dňu 13. októbra 2004 vzniklo právo požadovať od žalovaných zaplatať istinu 470.000,- Sk spolu s vyčísleným úrokom vo výške 111.165,- Sk, teda spolu 581.165,- Sk. Pokiaľ ide o nárok na zmluvnú pokutu, podľa Zmluvy o úvere č. 3002 žalobcovi patrí za každý deň omeškania zmluvná pokuta vo výške 0,2 % z dlžnej sumy. Žalobca vo svojich jednotlivých predložených vyúčtovaniach požadoval zmluvnú pokutu celkovo za obdobie do 28.02.2006. Z jednotlivých vyúčtovaní je pritom zrejmé, že žalobca aj po splatnosti záväzku z úverovej zmluvy, teda po 13. októbri 2004, naďalej účtoval žalovanému v 1/ rade úroky z poskytnutého úveru. Podľa okresného súdu však takýto postup žalobcu neobstojí. V obidvoch zmluvách o úvere bolo medzi účastníkmi zmluvy dohodnuté, za akých podmienok a ku ktorému dátumu je istina spolu s úrokom splatná. Podľa Zmluvy č. 3002 je úver a úrok z úveru splatný naraz dňa 13. októbra 2004. Zároveň účastníci dohodli možnosť, za splnenia dohodnutých podmienok, predĺžiť lehotu splatnosti úveru. Takéto podmienky však v konaní neboli zistené a neboli ani účastníkmi tvrdené. Nebolo teda zistené, že by sa lehota splatnosti úveru posunula a teda, že by žalobca bol oprávnený aj naďalej požadovať od žalovaných úrok z úveru po dni 13. októbra 2004. Ku dňu 13. októbra 2004 boli dlžníci povinní vrátiť žalobcovi sumu 581.165,- Sk, ktorá predstavuje súčet istiny a vyčísleného úroku z úveru. Odo dňa nasledujúceho po splatnosti žalobcovi patrí úroková miera úrokov z omeškania podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka. Nepatria mu však ďalšie úroky z poskytnutého úveru, a preto tieto úroky nemôže ďalej vyčíslovať a používať ich ako základ pre výpočet zmluvnej pokuty. Okresný súd preto dospel k záveru, že počnúc dňom 14.10.2004 vzniklo žalobcovi právo požadovať od žalovaných zaplatať zmluvnej pokuty vypočítanej zo sumy 581.165,- Sk. Žalobca pritom túto zmluvnú pokutu podľa svojich vyčíslení požadoval do 28.02.2006. Za ďalšie obdobie žalobca zmluvnú pokutu nevyčíslil a ani ju neuplatnil.

9. Okresný súd uviedol, že žalobca zmluvnú pokutu pri Zmluve o úvere č. 3002 požadoval celkovo za obdobie do 28.02.2006. Celkový dlh dlžníka z tejto zmluvy ku dňu splatnosti 13. októbra 2004 predstavoval súčet istiny 470.000,- Sk a vyčísleného úroku z úveru vo výške 111.165,- Sk, teda 581.165,- Sk. Zmluvná pokuta vo výške 0,05 % denne vyčíslená za obdobie odo dňa nasledujúceho po splatnosti úveru, teda od 14.10.2004, do 28.02.2006, dokedy žalobca túto zmluvnú pokutu požadoval, predstavuje 146.162,99 Sk. Medzi účastníkmi bolo pritom v Zmluve o úvere dohodnuté, že prijaté plnenie sa použije v prvom rade na úhradu zmluvnej pokuty. Pri úhrade sumy 700.000,- Sk zo strany žalovaného v 2/rade nebol jednoznačne špecifikovaný účel, na ktorý bola táto suma poukázaná. Z prevodného príkazu, ktorý je súčasťou spisového materiálu, vyplýva účel platby označený ako notárska úschova. Vo vzťahu k žalobcovi tak nebolo preukázané, že žalovaný v rade 2/ vymedzil účel poskytnutia finančných prostriedkov vo výške 700.000,- Sk nejakým konkrétnym bližšie špecifikovaným účelom, napr. účelom úhrady istiny. Úhrada istiny je síce zapísaná ako dôvod v zápisnici o zložení peňazí do notárskej úschovy, nebolo však preukázané, že by akýmkoľvek spôsobom bol takýto účel úhrady oznámený zo strany žalovaného v rade 2/ žalobcovi. V tomto prípade tak žalobcovi bola na jeho účet pripísaná suma 700.000,- Sk. Žalobca potom v súlade § 330 Obchodného zákonníka bol oprávnený použiť prijaté finančné prostriedky na úhradu najskôr splatného záväzku. Záväzok zo Zmluvy o úvere č. 3002 bol splatný 13. októbra 2004, teda skôr ako záväzok podľa Zmluvy č. 3001, ktorý bol splatný 16. októbra 2004. Podľa zmluvného dojednania v Zmluve č. 3002 sa prijatá úhrada započítavala najskôr na úhradu zmluvnej pokuty. Ako už bolo uvedené vyššie, okresný súd zmluvnú pokutu pri tejto zmluve za dané obdobie vyčíslił sumou 146.162,99 Sk. Po odpočítaní tejto sumy od vykonanej úhrady, zostáva úhrada v prospech žalobcu vo výške 553.837,01 Sk. Táto úhrada sa potom v súlade s dohodou účastníkov, vzhľadom na to, že nebola vyúčtovaná žiadna náhrada škody, započítala na úhradu vyčíslených úrokov z úveru podľa obidvoch zmlúv. Tieto úroky predstavujú sumu 111.165,- Sk pri Zmluve č. 3002 a sumu 138.000,- Sk pri Zmluve č. 3001. Po odpočítaní týchto úrokov zostáva z prijatej istiny suma 307.672,01 Sk, ktorú je možné použiť na úhradu istiny. Najskôr splatný bol dlh podľa Zmluvy č. 3002, a preto túto sumu je potrebné použiť na úhradu istiny 470.000,- Sk. Preto po odpočítaní tejto časti úhrady, teda 307.672,01 Sk od istiny 470.000,- Sk, zostáva neuhradená istina 162.327,99 Sk (5.388,30 Eur). Neuhradený zostatok istiny podľa obidvoch zmlúv uzatvorených medzi účastníkmi tak predstavuje súčet neuhradenej istiny 230.000,- Sk podľa Zmluvy č. 3001 a neuhradeného zostatku podľa Zmluvy č. 3002 vo výške 162.327,99 Sk, teda spolu 392.327,99 Sk (13.022,90 Eur). Vykonanou úhradou 700.000,- Sk došlo k uspokojeniu pohľadávky žalobcu v časti vyššie uvedenej zmluvnej pokuty, v časti úrokov z úveru pri obidvoch uzatvorených zmluvách o úvere a k čiastočnému uspokojeniu nároku žalobcu na zaplatenie istiny podľa Zmluvy č. 3002. Zostatok istiny podľa Zmluvy č. 3002 a neuhradená istina podľa Zmluvy č. 3001 predstavujú žalobcovi priznanú istinu 13.022,90 Eur. Okrem istiny žalobca požadoval zaplatenie úroku z omeškania vo výške 15 % ročne, pričom tento úrok požadoval výlučne z istiny odo dňa nasledujúceho po jej splatnosti podľa zmlúv až do dňa zaplatenia. Uplatnená úroková miera 15 % ročne zodpovedá § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka. V čase vzniku omeškania žalovaných v októbri 2004 bola základná úroková sadzba NBS vo výške 5 % ročne a žalobcovi patrí táto sadzba zvýšená o 10 %, teda 15 % ročne. S úhradou sumy 470.000,- Sk bol dlžník v omeškaní odo dňa nasledujúceho po jej splatnosti, teda od 14.10.2004 do 28.06.2007, kedy bola čiastočná úhrada vo výške 700.000,- Sk pripísaná na účet žalobcu. Suma 470.000,- Sk po prepočte konverzným kurzom predstavuje 15.601,14 Eur. Odo dňa nasledujúceho po vykonaní čiastočnej úhrady, teda od 29.06.2007, až do zaplatenia patrí žalobcovi 15 % ročný úrok z omeškania z neuhradeného zostatku istiny podľa Zmluvy o úvere č. 3002 vo výške 5.388,30 Eur. Pri Zmluve č. 3001 patrí žalobcovi z neuhradenej istiny 230.000,- Sk (7.634,60 Eur) úrok z omeškania odo dňa nasledujúceho po splatnosti, teda od 17.10.2004, až do zaplatenia.

10. Pri druhom meritórnom rozhodnutí o žalobe voči žalovaným v 1/ a v 2/ rade musel okresný súd zároveň zohľadniť záväzný právny názor odvolacieho súdu vyjadrený v otázke zodpovednosti žalovaného v 2/ rade za omeškanie sa s plnením peňažného záväzku - dlhu vyplývajúceho z vyššie označených zmlúv o úvere za čas po smrti poručiteľa, teda po XX.X.XXXX, kedy je žalovaný v 2/ rade ako dedič poručiteľa B. S. samostatným subjektom zodpovednosti za omeškanie s plnením dlhu, ktorý na neho prešiel. „V nadväznosti na uvedený záväzný právny názor odvolacieho súdu, v rámci ktorého tento poukázal i na závery rozsudku NS ČR sp.zn. 33Cdo/2409/2009, podľa právnej vety ktorého: Zodpovednosť dedičov za dlhy poručiteľa je obmedzená ustanovením § 470 OZ. Nezávisí na tom, či konkrétny dlh bol zahrnutý do pasív dedičstva v konaní o dedičstve alebo nie. Dedičia dlžníka sú povinní zaplatiť úroky z omeškania za dobu do smrti dlžníka len v tom rozsahu, v akom po pripočítaní dlhu, ktorý na nich prešiel, neprevyšujú cenu nadobudnutého dedičstva. Avšak úroky z omeškania za dobu po

smrti dlžníka už nie sú sankciou za omeškanie zomretého dlžníka, ale za omeškanie dedičov s plnením dlhu, ktorý na nich prešiel. Dedičia dlžníka sú preto povinní ich zaplatiť bez obmedzenia vyplývajúceho z úpravy § 470 OZ, rozhodol súd tak, že žalovaného v 1. rade zaviazal na zaplatenie sumy 13.022,90 EUR a žalovaných v 1. a v 2. rade zaviazal na zaplatenie 15 %-ného úroku z omeškania ročne zo sumy 15.601,14 EUR od 14.10.2004 do 28.6.2007, zo sumy 5.388,30 EUR od 29.6.2007 do zaplatenia a zo sumy 7.634,60 EUR od 7.10.2004 do zaplatenia, spoločne a nerozdielne na základe skonštatovania pasívnej vecnej legitímácie žalovaného v 2. rade výlučne vo vzťahu k záväzku zaplatiť úrok z omeškania po XX.X.XXXX, teda po smrti B. S. spoločne a nerozdielne so žalovaným v 1. rade. Zároveň vo zvyšnej časti súd žalobu voči žalovaným v 1. a v 2. rade ako nedôvodnú zamietol, tak ako vyplýva z výroku III. tohto rozsudku."

11. S poukazom na § 262 ods. 1, 2 CSP, § 255 ods. 1, 2 CSP, § 256 ods. 1 CSP rozhodol okresný súd o trovách konania. „Účastníkmi v konaní o žalobe voči žalovaným v 1. a v 2. rade vo väčšom rozsahu úspešnými sú voči žalobcovi žalovaní v 1. a v 2. rade, v nadväznosti na čo im súd voči žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania, ako vyplýva z výroku tohto rozsudku, pričom určenie konkrétneho pomeru ich úspechu vo veci a v nadväznosti na to konkrétnej výšky náhrady trov konania bude predmetom samostatného rozhodnutia súdu prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, ktoré vydá vyšší súdny úradník. Určenie konkrétnej výšky náhrady trov konania žalovaných v 1. a v 2. rade voči žalobcovi v označenom samostatnom uznesení vyššieho súdneho úradníka podľa § 262 ods. 2 CSP bude zahŕňať i určenie pomeru úspechu žalovaných v 1. a v 2. rade vo veci pri zohľadnení zásad vyplývajúcich z úpravy § 255 ods. 2, § 256 ods. 1 CSP /úprava § 256 ods. 1 CSP bude aplikovaná vo vzťahu k rozhodnutiu o čiastočnom zastavení konania podľa uznesenia č.k. 11Cb/32/2009-147 zo 4.5.2011/."

12. Proti tomuto rozsudku podali v zákonnej lehote odvolanie žalobca, žalovaný v 1/ rade a žalovaný v 2/ rade.

13. Žalobca v podanom odvolaní namietal, že neboli splnené procesné podmienky, konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci. Nesplnenie procesných podmienok videl žalobca v tom, že v konaní prvostupňový súd konal a rozhodol vo veci, v ktorej sa už prv právoplatne rozhodlo - „konkrétne v časti rozhodnutia podľa výroku „I“. Je pravda, že toto konanie a rozhodnutie pre prvostupňový súd vyplynulo zo zrušovacieho rozhodnutia odvolacieho súdu sp.zn. 14Cob/311/2011 zo dňa 13.12.2012, ktorým v odvolacom konaní zrušil prvý výrok rozsudku prvostupňového súdu spis. zn. 11Cb/32/2009-161 zo dňa 23.9.2011. Proti tomuto výroku nebolo v tomto konaní podané riadne odvolanie žiadnym z účastníkov konania a podľa názoru žalobcu v čase rozhodovania odvolacieho súdu výrok „I“ rozsudku spis. zn. 11Cb/32/2009-161 zo dňa 23.9.2011 už nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť." Žalobca sa nestotožnil s právnym názorom odvolacieho súdu prezentovaným v odôvodnení rozsudku odvolacieho súdu, že podaním odvolania proti výroku o zamietnutí žaloby vo zvyšnej časti proti žalovanej v 1/ rade (druhý výrok) a v celom rozsahu proti žalovanému v 2/ rade (tretí výrok) malo účinky podania odvolania aj proti I. výroku citovaného rozsudku. Podľa názoru žalobcu judikát R 4/2004 rieši stav v prípade podania odvolania jedným zo solidárne žalovaných. V tomto prípade odvolanie však podal žalobca, ktorý je na strane žalobcu sám.

14. V odvolaní žalobca, v súvislosti s riešením otázky čistej hodnoty dedičstva po poručiťelovi B. S. súdom prvého stupňa v prvom meritórnom rozhodnutí a následne vysloveným právnym názorom odvolacieho súdu k tejto otázke, poukázal na novú právnu úpravu záväznosti právoplatných súdnych rozhodnutí podľa § 228 ods. 1 CSP. „Nová právna úprava zmenila materiálnu stránku právoplatných súdnych rozhodnutí tak, že „Výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre strany a pre tých ktorí sa stali právnymi nástupcami strán po právoplatnosti rozsudku, ak nie je ustanovené inak". Podľa § 470 ods. 1 CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté pred dňom nadobudnutia jeho účinnosti." Z § 228 CSP priamo vyplývalo, že nie je a nemôže byť osvedčenie o dedičstve po poručiťelovi B. S..k. 21D/2739/2004-76, Dnot 305/04 z 28.6.2005 v časti určenia čistej hodnoty dedičstva pre súd v tomto konaní záväzné, poprípade nemožno cez toto osvedčenie hodnotiť určenie čistej hodnoty dedičstva ako res iudicata podľa § 230 CSP, ako to hodnotil odvolací súd. „Prvostupňový súd vyslovil svoju záväznosť právnym názorom súdu vyššieho stupňa pri rozhodovaní o výške čistej hodnoty dedičstva po poručiťelovi B. S. a cez túto záväznosť rozhodol. Žalobca zastáva názor, že prvostupňový súd vzhľadom na novú právnu úpravu § 228 CSP ale aj nový dôkazný stav, ktorým bol listinný

dôkaz kúpnej zmluvy, ktorý bol vykonaný až v štádiu konania po zrušení pôvodného prvostupňového rozsudku odvolacím súdom, nemusel sa cítiť plne viazaný právnym názorom odvolacieho súdu. Kúpna cena uvedená v kúpnej zmluve nesporne objektívne preukazuje skutočnú čistú hodnotu dedičstva a preukazuje, že táto hodnota bola násobne vyššia, ako hodnota ustálená v dedičskom konaní. Kúpnu zmluvou žalobca dôvodne spochybnil spravodlivosť a objektívnosť osvedčenia o dedičstve pri rozhodovaní v tejto otázke. Žalobca zastáva názor, že najdôležitejšou povinnosťou súdu v súdnom konaní pri svojom rozhodovaní je predovšetkým hľadať a nájsť spravodlivé rozhodnutie a zabezpečiť právo účastníka na spravodlivé súdne konanie." Pokiaľ prvostupňový súd poukazoval na svoju viazanosť vysloveným právnym názorom odvolacieho súdu, odvolací súd nie je viazaný svojím skôr vysloveným právnym názorom. Preto aj z tohto pohľadu cez toto odvolanie žalobca navrhol, aby „odvolací súd v záujme zachovania práva na spravodlivý súdny proces, prehodnotil svoj skôr vyslovený právny názor v otázke určenia čistej výšky hodnoty dedičstva po poručiteľovi B. S.."

15. Žalobca v odvolaní uviedol, že súd prvej inštancie pri ustálení rozsahu zodpovednosti dediča (žalovaného v 2/ rade) za dlhy poručiteľa vychádzal z čistej hodnoty dedičstva v sume 672.098,20 Sk tak, ako bola ustálená v Osvedčení o dedičstve, pričom poukázal na § 391 ods. 2 CSP, v zmysle ktorého bol viazaný záväzným právnym názorom odvolacieho súdu. „Žalobca v konaní poukazoval na odlišné právne názory týkajúce sa stanovenia rozsahu zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa, ktoré vyplývajú z odbornej literatúry (JUDr. Imrich Fekete, Občiansky zákonník, Komentár, str. 501, článok JUDr. Bronislavy Pavelkovej, PhD. v časopise ARS NOTARIA 3/2009 - str. 12, 13) a rozhodnutí všeobecných súdov (Okresného súdu Lučenec zo dňa 12.02.2014, sp.zn. 8C/151/2013, str. 3. Okresného súdu Žilina, spis. zn. 17C/185/2013)". Žalobcom namietaný odlišný právny názor spočíva v tom, že veriteľ je účastníkom dedičského konania len vtedy, ak ide o vysporiadanie jeho pohľadávky, pričom nemá preto právo zasahovať do výšky určenia všeobecnej ceny majetku ani čistej hodnoty dedičstva. V dedičskom konaní po B. S. bola hodnota dedičstva stanovená na základe zhodného tvrdenia dedičov, proti Osvedčeniu o dedičstve žalobca nemohol podať odvolanie, keďže v tomto úseku konania nebol jeho účastníkom. Určenie čistej hodnoty dedičstva má zásadný vplyv na výšku reálnej vymožitelnosti pohľadávky žalobcu, nakoľko dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Pokiaľ dedičia v dedičskom konaní uzavreli dohodu o určení všeobecnej ceny dedičstva vo výrazne nižšej výške, než je jeho skutočná hodnota, obohatili by sa na úkor veriteľa, pretože by tým znížili mieru svojej zákonnej zodpovednosti za dlhy poručiteľa. Právoplatné rozhodnutie vydané v konaní o dedičstve je záväzné pre všetkých účastníkov konania o dedičstve, avšak pre štátne orgány je záväzné len v otázke, ako ním bol vyriešený vzťah medzi účastníkmi konania o dedičstve navzájom a nie vtedy, ak ide o ich vzťah k osobám, ktoré neboli účastníkmi dedičského konania. Súd v tomto konaní teda nie je viazaný cenou dedičstva stanovenou dohodou dedičov a môže sa od nej odchýliť, keďže je zjavné, že veci uvedené v súpise majetku poručiteľa majú väčšiu hodnotu, čo bolo v tomto súdnom konaní preukázané Kúpnu zmluvou zo dňa 31.10.2007 (výška kúpnej ceny bola 2.700.000,- Sk, hodnota nehnuteľností stanovená dohodou dedičov bola 1.396.375 Sk).

16. Žalobca v odvolaní zdôraznil, že pokiaľ súd prvej inštancie ešte v prvom meritórnom rozhodnutí uviedol právny názor, že je viazaný hodnotou dedičstva uvedenou v Osvedčení o dedičstve, tak tento svoj názor nevysvetlil ani nepoukázal na žiadne zákonné ustanovenia, z ktorých by takáto záväznosť pre súd v tomto konaní vyplývala. Odvolací súd sa vo svojom rozhodnutí obmedzil iba na konštatovanie správnosti právneho názoru okresného súdu, pričom tiež nevysvetlil, prečo nebolo možné hodnotu dedičstva určenú Osvedčením o dedičstve preskúmať. Žalobca namietal, že tak pôvodné meritórne rozhodnutie okresného súdu, ako aj rozhodnutie odvolacieho súdu trpia vadou nepreskúmateľnosti, preto je ňou postihnuté aj týmto odvolaním napadnuté rozhodnutie súdu prvej inštancie. S poukazom na právne názory prezentované v odbornej literatúre či rozhodnutiach iných súdov bolo podľa žalobcu zjavné, že súd otázku viazanosti cenou dedičstva stanovenou dohodou dedičov neprávne právne posúdil, pretože jeho právny názor nemá oporu v platných právnych predpisoch. „Podľa nálezu Ústavného súdu SR z 29.05.2013, spis. zn. I. ÚS 564/2012 k imanentným znakom právneho štátu patrí neodmysliteľne aj princíp právnej istoty, ktorého súčasťou je tiež požiadavka, aby sa na určitú právne relevantnú otázku pri opakovaní v rovnakých podmienkach dala rovnaká odpoveď. Diametrálne odlišná rozhodovacia činnosť všeobecného súdu o tej istej právnej otázke za rovnakej alebo analogickej skutkovej situácie, pokiaľ ju nemožno objektívne a rozumne odôvodniť, je ústavne neudržateľná. V tomto konaní súd rozhodol v zásade v identickej veci, ako rozhodoval napr. citovaný Okresný súd Lučenec v konaní 8C/151/2013 na základe analogických skutkových zistení s diametrálne odlišným výsledkom, pričom svoj názorový posun primeraným spôsobom neodôvodnil, preto je jeho rozhodnutie v rozpore s

ústavou chráneným princípom právnej istoty a porušuje právo žalobcu na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru."

17. Namietal v odvolaní žalobca, že pokiaľ okresný súd aj v napadnutom rozsudku rozhodoval v otázke aplikácie a využitia moderačného práva podľa § 301 Obchodného zákonníka, a to na základe tých istých právnych úvah a už predtým prijatého skutkového stavu veci, nestotožnil sa so spôsobom a dôvodmi aplikácie moderačného práva súdu v tejto veci a je presvedčený, že využitie moderačného práva priznaného § 301 Obchodného zákonníka okresným súdom na rozhodovanie v tejto veci nebolo v súlade so zákonom. „Odvolací súd v časti svojho zrušovacieho rozsudku uložil súdu prvého stupňa v novom konaní mimo iné povinnosť: Okresný súd sa v novom rozhodnutí vo veci vysporiada s ďalšími argumentmi žalobcu uvedenými v odvolaní vo vzťahu k prejudiciálne riešenej otázke primeranosti (moderácie) zmluvnej pokuty. S odkazom na túto uloženú povinnosť žalobca vyjadruje svoje hodnotenie, ako sa súd vysporiadal s jeho argumentáciou uvedenou v odvolaní proti prvému meritornému rozhodnutiu". Prvým argumentom bol názor žalobcu, že základnou a podstatnou podmienkou pre možnosť využitia moderačného práva súdom je, aby v prebiehajúcom konaní bolo na súde žalobou uplatnené právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, že v tomto konaní žalobca neuplatňuje žalobou priznanie nároku titulom zaplatenia zmluvnej pokuty. Preto za týchto okolností bolo využitie moderačného práva súdu podľa § 301 Obchodného zákonníka v tejto veci právne irelevantné. Druhým argumentom „bol odkaz na komentár prof. Oľgy Ovečkovej k § 301 ObZ uvedený v publikácii Olga Ovečková a kolektív, Obchodný zákonník, Komentár, Druhé, doplnené a prepracované vydanie, 2. diel, Vydavateľstvo IURA EDITION, rok vydania 2008, cit:

Moderáčne (zmiernovacie) právo prislúcha súdu, ide teda o sudcovské právo. Spočíva v tom, že súd môže na návrh rozhodnúť, že zmluvnú pokutu neprizná v celej výške, t.j. vo výške, v akej bola stranami dohodnutá, aj keď veriteľovi za zaplatenie zmluvnej pokuty vznikol nárok. (str. 91) Súd v rámci moderačného práva nemôže zasahovať do spôsobu určenia zmluvnej pokuty. Jeho oprávnenie moderovať výšku zmluvnej pokuty sa bezpochyby viaže len na výšku zmluvnej pokuty, a nie na spôsob jej určenia, aj keď spôsob určenia predurčuje jej výšku. Spôsob určenia výšky zmluvnej pokuty je vo výlučnej právomoci zmluvných strán. Predmetom moderačného práva súdu môže byť len výška zmluvnej pokuty, (str. 93)". Rozsah moderačného práva súdu je limitovaný spodnou hranicou takéhoto zníženia. „Ustanovenie § 301 obmedzuje súd tým, že aj keď zistí, že sú naplnené podmienky zníženia neprimerane vysokej zmluvnej pokuty, musí vždy zachovať právo veriteľa na zmluvnú pokutu vo výške škody, ktorá už vznikla, (str. 93-94). V prípade, ak právo na zmluvnú pokutu akýmkoľvek spôsobom zaniklo (splnením, započítaním) súd v zmysle § 301 už zmluvnú pokutu nemôže znížiť, (str. 94) a z tohto komentára v spojení s dikciou § 301 ObZ vyplývajúcich podmienok pre aplikáciu moderačného práva súdom".

18. Žalobca v odvolaní zdôraznil, že v priebehu tohto konania nikto zo žalovaných nepodal súdu určitý a zrozumiteľný návrh na využitie moderačného práva podľa § 301 Obchodného zákonníka. Prvostupňový súd tvrdí, že táto podmienka splnená bola, že vyplýva z vyjadrení žalovaných „v priebehu konania a pod". Návrh na využitie moderačného práva súdom musí byť určitý a zrozumiteľný a musí byť adresovaný a doručený súdu. Ak tomu tak bolo, mal súd v odôvodnení svojho rozhodnutia jednoznačne označiť, kedy a ako taký návrh bol žalovanou stranou urobený. Žalobca zo žiadneho vyjadrenia žalovaných nevyvodil podanie právne relevantného návrhu. Okresný súd v tomto prípade v podstate prevzal v celom rozsahu odôvodnenie z prvého meritorného rozhodnutia, preto žalobca opätovne namietal, že okresný súd zasiahol do spôsobu určenia výšky zmluvnej pokuty. Okresný súd prejudiciálne rozhodol, že výška zmluvnej pokuty nebude vo výške určenej zmluvným dojednaním (0,2 % za každý deň omeškania), ale podľa neho jej výška bude v súdom určenej zodpovedajúcej výške 0,05 % za každý deň omeškania. Na takýto postup okresný súd nemal oprávnenie. Súd nemôže spochybňovať spôsob určenia výšky zmluvnej pokuty. Využitím moderačného práva súd môže nominálne vyjadrenú výšku zmluvnej pokuty, ktorej výška je zmluvne dohodnutým spôsobom ustálená a zistená, znížiť na konkrétnu a určitú súdom nominálne vyjadrenú výšku zmluvnej pokuty. Okresný súd v rámci tohto konania v podstate ani neustálil výšku zmluvnej pokuty podľa zmluvného dojednania.

19. Zdôraznil žalobca v odvolaní, že súd využitím moderačného práva by nemal neprekročiť zákonom limitovanú spodnú hranicu takéhoto zníženia zmluvnej pokuty. Zákon limituje hranicu využitia moderačného práva súdom slovami: „až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta". S touto podmienkou sa prvostupňový súd riadne nezaoberal a otázku výšky škody, ktorá vznikla žalobcovi ku dňu rozhodovania, tým že dlžník včas a riadne svoj dlh nesplnil, sa vôbec nezaoberal, resp. zaoberal iba povrchno až

arbitrárne. Arbitrárne vyslovil záver, že žiadna škoda nevznikla ani vzniknúť nemohla. Na základe akých skutočností a akej úvahy k tomuto záveru súd dospel z odôvodnenia rozsudku nie je zistiteľné." Pri aplikácii moderačného práva súdom dikcia § 301 Obchodného zákonníka nepriamo ukladá súdu povinnosť zisťovať a zistiť výšku škody, ktorá vznikla oprávnenému zo zmluvnej pokuty porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to až do doby súdneho rozhodnutia. Takto ustálená a zistená výška škody predstavuje nominálne vyjadrenú finančnú hodnotu, do ktorej môže zmluvnú pokutu znížiť, a pod ktorú ju už znížiť nemožno. Okresný súd výšku zmluvnej pokuty znížil na sumu 146.162,99 Sk. Ak okresný súd aplikoval vo veci moderačné právo, mal by mať ustálenú výšku spôsobenej škody do okamihu vydania rozhodnutia a jej výšku konfrontovať so sumou, na ktorú znížil zmluvnú pokutu a v tejto konfrontácii by suma škody nemala byť vyššia ako suma na úhradu priznanej zníženej zmluvnej pokuty. Toto by malo byť v konaní jednoznačne preukázané. V tomto konaní to však preukázané nebolo a z tohto pohľadu bol podľa žalobcu napadnutý prvostupňový rozsudok nepreskúmateľný. V tomto prípade (úverové zmluvy, zmluvy o pôžičke) by výška primeranej zmluvnej pokuty nemala byť nižšia ako dojednaný úrok z úveru. Jej výška, ako ju určil súd, nemôže byť motivačným faktorom na včasné a riadne plnenie záväzkov dlžníkom. Veď dlžník tým, že neplatil, t.j. tým, že porušil svoju zmluvnú povinnosť zakladajúcu právo veriteľa na zmluvnú pokutu sa dostal do lepších, pre neho výhodnejších úverových podmienok, ako keby riadne plnil.

20. V odvolaní žalobca ďalej uviedol, že v existujúcom vzťahu medzi žalobcom a žalovanými v 1/ a 2/ rade boli vyúčtované aj ďalšie zmluvné pokuty, jednak za ďalšie obdobia a jednak tiež podľa Zmluvy o úvere č. 3001. Ak chcel okresný súd spravodlivo rozhodovať pri zámere aplikovať moderačné právo, mal v konaní žalobcu o tom upovedomiť. Predovšetkým vtedy, ak zo strany žalovaných kvalifikovaný návrh na zníženie zmluvnej pokuty nebol podaný. Prvostupňový súd však o svojom zámere neupovedomil žalobcu ani v tejto časti konania. Ak teda okresný súd došiel k záveru, že primeraná zmluvná pokuta je vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z dlžnej sumy, potom mal sumu primeranú zmluvnej pokute počítať z objemu všetkých vyúčtovaných a splatných zmluvných pokút, a to až ku dňu rozhodovania. To však sa ani nedá, a to práve z dôvodu, že aplikovať moderačné právo možno iba z objemu zmluvných pokút, ktorých zaplata sa žalobca domáha. V tejto veci sa ale žalobca nedomáha zaplata žiadnej zmluvnej pokuty. Ak právo na zmluvnú pokutu akýmkoľvek spôsobom zaniklo (splnením, započítaním), súd v zmysle § 301 už zmluvnú pokutu nemôže znížiť. Právo na zmluvnú pokutu zaniklo plnením dlžníka, a to v súlade so zmluvným dojednaním podľa čl. IV, ods. 8 Zmluvy o úvere č. 3002 o poradí započítania (akýchkoľvek) došlých platieb dlžníka.

21. Žalobca namietal, že okresný súd pochybil pri rozhodovaní o trovách konania vo vzťahu k žalovanej v 1/ rade 1 výrokom „IV“ a vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade výrokom „V“. Výroky „IV“ a „V“ rozsudku sú v rozpore s právnou úpravou § 255 ods. 1 a 2 CSP v tom, že v nich absentuje rozhodnutie o rozsahu priznanej náhrady trov konania. Odôvodnenie rozsudku, ktorým okresný súd odôvodnil tieto výroky tým, že určenie pomeru úspechu žalovaných v 1/ a v 2/ rade vo veci bude obsahom uznesenia, ktoré vydá po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, vyšší súdny úradník, je takým rozhodnutím súdu prvej inštancie, ktoré vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Určenie pomeru priznanej náhrady trov konania podľa úspechu vo veci, v ktorej súd rozhoduje vo veci samej rozsudkom, patrí do rozhodovacej právomoci sudcu (§ 262 ods. 1 CSP). Súdnemu úradníkovi je daná právomoc v ňom vydanom uznesení rozhodnúť iba o výške náhrady trov konania, a to v súlade s určeným rozsahom priznanej náhrady v rozhodnutí, ktorým súd rozhodol vo veci samej. Navrhol, aby „odvolací súd zmenil rozsudok Okresného súdu Žilina zo dňa 13.09.2016, spis. zn. 11Cb/32/2009-429 v odvolaní napadnutej časti (výroky „III“, „IV“ a „V“) tak, že vyhovie žalobe v celom rozsahu a prizná žalobcovi právo na náhradu trov prvostupňového i odvolacieho konania."

22. Proti rozsudku okresného súdu, jeho výrokom I. a II., podali odvolanie žalovaní v 1/, 2/ rade, ktorí namietali, že rozsudok súdu prvého stupňa je v napadnutých častiach vecne nesprávny. Rozsudok súdu prvého stupňa trpí vadou nesprávneho právneho posúdenia veci. Okresný súd súčasne dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam. Okresný súd nesprávne započítal poskytnuté plnenie titulom úveru najprv na príslušenstvo a potom na istinu, čo spôsobilo skutočnosť, že istina by nemala byť celá uhradená a z neuhradenej istiny neustále mali plynúť úroky z omeškania a zmluvné pokuty. V notárskej zápisnici (ktorá je verejnou listinou a preukazuje tak skutočnosti v nej uvedené), bolo pritom jasne deklarované, že ide o úhradu istiny. Je právne nepodstatné, kedy sa žalobca - veriteľ dozvedel o tejto skutočnosti. Podstatné je, že pri odovzdaní peňazí dlžník jasne prejavil vôľu platiť istinu a nie príslušenstvo. Celý výpočet nároku súdom prvého stupňa v odôvodnení bol podľa

žalovaných nesprávny a zmätočný, a to zjavne v neprospech odvolateľov, pričom dôsledkom bolo nezákonné produkovanie príslušenstva a zbytočné narastanie nákladov.

23. V odvolaní odvolateľa namietali, že súd prvej inštancie mal v danom prípade vyhodnotiť predmetný právny vzťah ako spotrebiteľský a mala im prislúchať ochrana spotrebiteľa. Išlo o spor s ochranou slabšej strany „(po náhlej smrti nášho advokáta sme v konaní neboli zastúpení)“. Okresný súd taktiež nesprávne aplikoval moderačné právo pri uplatnení nároku na zmluvnú pokutu. Možno konštatovať, že žalobca okrem istiny žiadal v petite úhradu úrokov, úrokov z omeškania a zmluvných pokút, pričom okresný súd žalobcovi priznal všetky úroky, úroky z omeškania ako i časť zmluvných pokút za omeškanie, t.j. išlo o kumuláciu nárokov z titulu omeškania hraničiace s úžerou, ktoré by v spotrebiteľskom spore objektívne nemohli byť nikdy súdom priznané. Okresný súd, najmä vzhľadom „na výšku úrokov a úrokov z omeškania nemal žalobcovi priznať ani čiastočne nárok na zmluvnú pokutu (s poukazom na ust. 3 OZ) resp. mal tento nárok v rámci moderačného práva súdu výrazne znížiť na úroveň cca 1-3 % ročne.“ Okresný súd taktiež nesprávne aplikoval ustanovenia o premlčaní nároku a neakceptoval námietku premlčania, ktorú v konaní vzniesli. Odvolatelia citovali § 157 ods. 2 OSP. Navrhli, aby odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie zrušil a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie.

24. Vo vyjadrení k odvolaniu žalovaných žalobca uviedol, že sa nestotožnil s názorom žalovaných, že platbu vo výške 700.000,- Sk zaúčtoval nesprávne. Hoci žalovaný v 2/ rade v notárskej zápisnici uviedol, že sa jedná o úhradu istiny, o tejto skutočnosti sa on nedozvedel, pričom opak nebol v konaní preukázaný. Z prevodného príkazu vyplýva ako účel platby „notárska úschova“. Nakoľko si s dlžníkmi písomne dohodli poradie započítania ich došlých platieb, postupoval podľa tohto ustanovenia aj pri zaúčtovaní platby dlhu vo výške 700.000,- Sk. „Žalovaní opätovne namietajú, že úverové zmluvy, ktoré som s dlžníkmi uzatvoril, majú spotrebiteľský charakter. Tunajší súd však už v konaní 17C/59/2005 rozhodol, že úverové zmluvy spotrebiteľský charakter nemajú. Nakoľko rozhodnutie súdu vo veci 17C/59/2005 je právoplatné, je ním súd v tomto konaní viazaný a nemôže túto právnu otázku riešiť opakovane. Zmyslom zmluvnej pokuty je motivovať dlžníka, aby riadne a včas splnil svoj záväzok voči veriteľovi. Výšku zmluvnej pokuty dohodnutej v úverovej zmluve považujem za primeranú a poukazujem na to, že dlžníci s výškou zmluvnej pokuty súhlasili a slobodne sa rozhodli uzatvoriť úverové zmluvy.“ Zníženie zmluvnej pokuty na úroveň 1-3 % ročne, ako to uvádzajú žalovaní, by poprelo význam inštitútu zmluvnej pokuty a jej motivačný charakter, preto ho žalobca odmieta. Odvolanie „žalovaných v rade 1/ a 2/ nie je dôvodné, navrhujem, aby ho súd v celom rozsahu zamietol.“

25. Krajský súd v Žiline ako súd odvolací (§ 34 CSP) prejednal vec v medziach § 379, § 380 ods. 1 CSP bez nariadenia pojednávania a verejným vyhlásením rozsudku krajským súdom za rešpektovania § 219 ods. 1, 3 CSP bol rozsudok okresného súdu v napadnutých výrokoch I., II., III. v spojení s opravným uznesením potvrdený ako vecne správne rozhodnutie podľa § 387 ods. 1, 2 CSP a v napadnutých výrokoch IV. a V. bol zrušený postupom podľa § 389 ods. 1 písm. b) CSP a podľa § 391 ods. 1 písm. c) CSP bol v tejto dotknutej časti vrátený súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a rozhodnutie. Rozhodnutie bolo odvolacím súdom prijaté hlasovaním v senáte pomerom hlasov 3:0.

26. Podľa § 379 CSP v spojení s § 380 ods. 1 CSP, odvolací súd je rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný. K procesnému postupu krajského súdu, ktorý prejednal odvolania žalobcu a žalovaných bez nariadenia pojednávania sa poukazuje na uznesenie Krajského súdu v Žiline č.k. 14Cob/109/2017-509 zo dňa 25.9.2018, ktorým bolo oznámené miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku na úradnej tabuli Krajského súdu v Žiline a na webovej stránke Krajského súdu v Žiline, na základe čoho boli splnené podmienky k verejnemu vyhláseniu rozsudku krajským súdom.

27. Na základe odvolania žalobcu a žalovaných bolo zrejmé, že základnými odvolacími dôvodmi boli námietky v zistení skutkového stavu, nesprávneho právneho posúdenia veci, tiež bol namietaný procesný postup okresného súdu s argumentáciou, že neboli splnené procesné podmienky, konanie podľa odvolateľov má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.

28. K procesnému postupu v odvolacom konaní a ku konaniu pred okresným súdom krajský súd uvádza, že správne bolo postupované od 1.7.2016 podľa Civilného sporového poriadku, ktorý zrušil Občiansky súdny poriadok v znení platnom a účinnom do 30.6.2016 (§ 373 CSP). Odvolací súd zdôrazňuje, že podľa § 470 ods. 2 veta prvá CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú zachované.

29. Podľa § 379 CSP, odvolací súd je rozsahom odvolania viazaný okrem prípadov, ak a) od rozhodnutia o napadnutom výroku závisí výrok, ktorý odvolaním nebol dotknutý, b) ide o nerozlučné spoločenstvo podľa § 77 a odvolanie podal len niektorý zo subjektov, c) určitý spôsob usporiadania vzťahu medzi stranami vyplýva z osobitného predpisu.

30. Podľa § 380 ods. 1 CSP, odvolací súd je odvolacími dôvodmi viazaný.

31. Podľa § 387 ods. 1 CSP, odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

32. Podľa § 387 ods. 2 CSP, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

33. Krajský súd uvádza, že základom jeho potvrdzujúceho rozhodnutia bola vyššie citovaná právna úprava. Prejednaním veci len v rámci a z tých dôvodov, ktoré žalobca a žalovaní vymedzili v odvolaniach a ktoré mali väzbu na zistený uzavretý skutkový stav veci podľa výsledkov dokazovania v prvoinštančnom konaní (§ 379 CSP, § 380 ods. 1 CSP), krajský súd nezistil opodstatnenosť podaných odvolaní žalobcu a ani žalovaných (týka sa výrokových častí napadnutého rozsudku I., II., III.). Okresný súd vykonal v intenciách návrhov účastníkov dostatočné dokazovanie, z neho vyvodil správne skutkové zistenia a rovnako správne vec právne posúdil. Vzhľadom na konštatovanie vecnej správnosti napadnutých meritórnych výrokoch rozsudku okresného súdu (I., II., III.), ktorými bolo žalobe čiastočne vyhovie a vo zvyšku zamietnuté a stotožnenia sa s dôvodmi uvedenými v písomnom vyhotovení rozsudku okresným súdom, krajský súd za aplikácie § 387 ods. 2 CSP odkazuje na odôvodnenie napadnutého rozsudku okresného súdu. Z titulu aplikácie § 387 ods. 2 CSP v spojení s uznesením Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. IV. ÚS 350/09 a rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 2 Cdo 170/2005, pri potvrdení rozhodnutia okresného súdu nie je potrebné, aby krajský súd v odôvodnení svojho rozsudku zopakoval tie závery napadnutého rozsudku okresného súdu, s ktorými sa stotožňuje, pretože odôvodnenia a rozhodnutia prvostupňového súdu a odvolacieho súdu tvoria jeden celok (II. ÚS 78/05, III. ÚS 264/08, IV. ÚS 372/08), a tým je postačujúce len odkázať cez § 387 ods. 2 CSP (do 30.06.2016 cez § 219 ods. 2 OSP) na odôvodnenie obsiahnuté v napadnutom rozsudku okresného súdu. V zásade sa odvolací súd môže obmedziť len na prevzatie odôvodnenia nižšieho súdu.

34. Vo vzťahu k odvolaniu žalobcu a žalovaných, odvolací súd uvádza, že zmyslom práva na súdnu ochranu je umožniť každému reálny prístup k súdu a tomu zodpovedajúcu povinnosť súdu o veci konať. Ak osoba (právnická alebo fyzická) splní predpoklady ustanovené zákonom, súd jej musí umožniť stať sa účastníkom konania so všetkými procesným oprávneniami, ale aj povinnosťami, ktoré z tohto postavenia vyplývajú (viď Nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. augusta 2001 sp.zn. II. ÚS 14/2001, z 13. novembra 2002 sp.zn. II. ÚS 132/02, sp.zn. III. ÚS 171/2006 z 5. apríla 2007).

35. Po vykonaní odvolacieho prieskumu, vo vzťahu k odvolacím dôvodom žalobcu a žalovaných, sa primárne uvádza, že napadnutý rozsudok okresného súdu v rovine odôvodnenia je koherentný so zákonnou úpravou a je z neho zrejmé, že okresný súd poskytol odpoveď na všetky kľúčové otázky sporu, a preto nebol priestor pre krajský súd na iný záver, ktorý bol samozrejme limitovaný rozsahom a dôvodmi odvolania žalobcu a žalovaných, než aby napadnutý rozsudok okresného súdu v odvolacom konaní v napadnutých výrokoch I., II. a III. ako vecne správne rozhodnutie, napriek odvolacím námietkam žalobcu a žalovaných potvrdil podľa § 387 ods. 1, 2 CSP. „Všeobecný súd však nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia. Odôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho), ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (pozri napr. III. ÚS 209/04). Aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESLP“) vo svojej judikatúre zdôrazňuje, že čl. 6 ods. 1 dohovoru zaväzuje súdy odôvodniť svoje rozhodnutia, ale nemožno ho chápať tak, že vyžaduje, aby na každý argument strany bola daná podrobná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa povahy rozhodnutia. Otázku, či súd splnil svoju povinnosť odôvodniť rozhodnutie vyplývajúcu z čl. 6 ods. 1 dohovoru, možno posúdiť len so zreteľom na okolnosti

daného prípadu. Judikatúra ESLP teda nevyžaduje, aby na každý argument strany, aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bezvýznamný, bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o argument, ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argument (Ruiz Torija c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-A, s. 12, § 29; Hiro Balani c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-B; Georgiadis c. Grécko z 29. mája 1997; Higgins c. Francúzsko z 19. februára 1998) (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č.k. IV. ÚS 345/2012-30 zo dňa 26.11.2012).

36. Prejednaním veci len v rámci a z tých dôvodov, ktoré žalobca a žalovaní vymedzili v písomne podaných odvolaniach a ktoré mali väzbu na zistený uzavretý skutkový stav veci a podľa výsledkov dokazovania v prvoinštančnom konaní, odvolací súd dospel, tak ako už vyššie konštatoval, k záveru o neopodstatnenosti podaných odvolaní.

37. V rámci podaného odvolania žalobca primárne namietal nesplnenie procesných podmienok. Tvrdil, že sa už vo veci právoplatne rozhodlo, a to konkrétne v časti rozhodnutia podľa výroku I. Nesúhlasil so závermi vyslovenými odvolacím súdom v rozhodnutí sp.zn. 14Cob/311/2011 zo dňa 13.12.2012, ktorým v odvolacom konaní odvolací súd zrušil prvý výrok rozsudku prvostupňového súdu č.k. 11Cb/32/2009-161 zo dňa 23.9.2011, pričom argumentoval tým, že v tom konaní nebolo podané riadne odvolanie žalovanými. Zdôrazňoval v odvolaní, že nesúhlasil s právnym názorom odvolacieho súdu a ani s poukazom odvolacieho súdu v predchádzajúcom rozhodnutí na judikát R 4/2004. V súvislosti s touto argumentáciou žalobcu v podanom odvolaní sa žiada odvolaciemu súdu uviesť, že rozhodnutie odvolacieho súdu nadobudlo v uvádzanej časti právoplatnosť, a teda stalo sa záväzným pre ďalší postup okresného súdu, ktorý bol povinný tieto závery rešpektovať, pokiaľ žalobca s rozhodnutím odvolacieho súdu nesúhlasil, tak samotný nesúhlas žalobcu, s dôrazom na dôvody predchádzajúceho rozhodnutia odvolacieho súdu, nemôže bez ďalšieho predstavovať relevantný priestor pre odvolací súd v tomto konaní na odklon od už prijatých záverov. Odvolací súd len primerane a podporne ku svojim záverom poukazuje i na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 23.11.2010, sp.zn. 5Cdo 218/2010 s ktorým sa stotožnil a v zmysle ktorého „obsah práva na spravodlivý súdny proces nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatňovaní. Obsahom tohto práva je i relevantné konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky. Do práva na spravodlivý súdny proces nepatrí právo účastníka konania, aby sa všeobecný súd stotožnil s jeho právnymi názormi, navrhovaním a hodnotením dôkazov. Právo na spravodlivý proces neznamená ani právo na to, aby bol účastník konania pred všeobecným súdom úspešný, teda aby bolo rozhodnuté v súlade s jeho požiadavkami a právnymi názormi“ (I. ÚS 50/04).

38. V odvolaní žalobca ďalej argumentoval poukazom na novú právnu úpravu v zmysle § 228 ods. 1 CSP s dôrazom na materiálnu stránku právoplatných súdnych rozhodnutí, ktorú argumentáciu spájal s tým, že Osvedčenie o dedičstve poručiťovi B. S. sp.zn. 21D/2739/2004-76, Dnot 305/04 z 28.6.2005, v časti určenia čistej hodnoty dedičstva, pre súd v tomto konaní nie je záväzná a že nemôže tvoriť prekážku veci rozhodnutej. Zároveň žalobca spochybňoval závery odvolacieho súdu vyslovené v predchádzajúcom rozhodnutí odvolacieho súdu v rámci tohto odvolacieho konania v spojení s argumentáciou žalobcu a s poukazom na § 228 ods. 1 CSP. Dôsledne vyhodnotiac túto argumentáciu žalobcu, dospel odvolací súd k záveru, že nebol vytvorený pre odvolací súd pri prejednaní veci v tomto odvolacom konaní priestor na odklon od už vyslovených záverov odvolacím súdom. Je zrejmé, že v rámci predchádzajúceho rozhodnutia odvolacieho súdu poukazoval odvolací súd na dotvrdenie správnosti záverov súdu prvého stupňa i poukazom na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29.9.2010 sp.zn. 4Odo 74/2010. Z tohto rozhodnutia vyplýva, že kto dedil a v akej hodnote, je známe aj potvrdené rozhodnutím súdu o dedičstve alebo osvedčením o dedičstve, ktoré vydá notár. Z týchto rozhodnutí je zrejmé, v akej čistej hodnote dedič dedičstvo nadobudol. Ak teda odvolací súd už vo svojom predchádzajúcom rozhodnutí pod sp.zn. 14Cob/311/2011 zo dňa 13.12.2012, ktoré žalobca osobitne namietal v odvolaní, konštatoval správnosť postupu okresného súdu, ktorý vychádzal z právoplatného Osvedčenia o dedičstve vo vzťahu k dedeniu po poručiťovi B. S., a teda vychádzal z čistej hodnoty dedičstva 672.098,20 Sk, ako je v ňom uvedené pod písm. c) „čistá hodnota dedičstva poručiťľa“, a ustálil, že nebolo potrebné túto okolnosť iným spôsobom preukazovať či vyhodnocovať, tak ani v tomto odvolacom konaní s absentom splnenia dôkaznej povinnosti žalobcu v tejto rovine tvrdení, kedy len pochybnosti a poukaz na kúpnu zmluvu, bez ďalšieho, nevytvorili priestor pre iný záver odvolacieho súdu v tejto rovine. V súvislosti s celou odvolacou argumentáciou žalobcu v rovine stanovenia čistej hodnoty dedičstva, keď poukazoval žalobca na dohodu medzi dedičmi s tým, že bola dohodnutá medzi dedičmi nižšia hodnota dedičstva, ktorým tvrdným postupom sa mali dedičia obohatiť na úkor veriteľľa,

odvolací súd poukazuje na odôvodnenie napadnutého rozsudku okresného súdu, v ktorom okresný súd poukazuje i na Znalecký posudok, ktorý je súčasťou spisového materiálu vedeného Okresným súdom Žilina sp.zn. 21D/2739/2004 na č.l. 27 spisu. K uvedenému znaleckému posudku sa však žalobca vo svojej odvolacej argumentácii, ktorej rozsahom a dôvodmi je odvolací súd viazaný, vôbec nevyjadril. Je pritom zrejmé z odôvodnenia napadnutého rozsudku okresného súdu, že okresný súd pri svojom rozhodovaní a pri posudzovaní dôvodnosti argumentácie žalobcu, v tejto rovine, neopomenul ani na tieto skutočnosti a nenechal ich bez povšimnutia. Ak odvolací súd pri svojom rozhodovaní dotvrdzoval správnosť svojich záverov primerane a podporne i poukazom na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, tak žalobca sa vo svojej argumentácii týmto rozhodnutím a jeho dôvodom nezaoberal, napriek tomu, že ide o rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, len zdôrazňoval odbornú literatúru, v ktorej vychádzala autorka zo záverov (č.l. 415 rub spisu), že „pokiaľ by platila bez ďalšieho a dedičia by v dedičskom konaní uzavreli dohodu o určenie všeobecnej ceny dedičstva (jeho aktív) vo výrazne nižšej výške, než je skutočná hodnota, obohatili by sa v konečnom dôsledku na úkor veriteľa, pretože by tým znížili mieru svojej zákonnej zodpovednosti za dlhy poručiteľa“, ktoré závery si žalobca bez ďalšieho osvojil. V súvislosti s touto odvolacou argumentáciou považuje odvolací súd na tomto mieste za potrebné poukázať na odvolacie dôvody, ako i na pripojený Znalecký posudok v spisovom materiáli okresného súdu pod sp.zn. 21D/2739/2004, z ktorého vyplýva, že bol vypracovaný znalcom vo februári 2005, s dôrazom na závery tohto znaleckého posudku, ktoré v konečnom dôsledku boli prevzaté i do Osvedčenia o dedičstve č.k. 21D/2739/04-76 zo dňa 28.6.2005, ktorú skutočnosť žalobca v rámci svojej argumentácie (v konaní pred okresným súdom, v odvolaní) nielenže opomenul vyhodnotiť, keďže zdôrazňoval len dohodu dedičov, ale ani závery vyplývajúce zo znaleckého posudku nespochybnil. Ak za tohto stavu, v ďalšej časti odvolania bolo potom argumentované žalobcom a poukazované na Kúpnu zmluvu zo dňa 31.10.2007, v ktorej výška kúpnej ceny bola stanovená na 2.700.000,- Sk a tiež bola namietaná hodnota nehnuteľnosti stanovenej dohodou dedičmi vo výške 1.396.375,- Sk, odvolací súd musí pripomenúť, že cena predmetných nehnuteľností, ich hodnota pre účely dedičského konania vychádzala primárne zo znaleckého posudku, ktorý je súčasťou dedičského spisu a ktorým bolo riadne vykonané dokazovanie súdom prvého stupňa. Nemožno sa preto v tomto smere stotožniť so žalobcom, že samotná Kúpna zmluva zo dňa 31.10.2007, vzhľadom na všetky ostatné skutočnosti vyplývajúce z vykonaného dokazovania, bez ďalšieho predstavuje taký dôkaz, ktorým by boli preukázané tvrdenia žalobcu o podhodnotení nehnuteľnosti pre účely dedičského konania. Len pre úplnosť odvolací súd práve v tejto rovine uvádza, že znalecký posudok, vyhotovený pre účely dedičského konania bol vo februári roku 2005, zohľadňoval cenu nehnuteľnosti k dátumu úmrtia poručiteľa XX.X.XXXX, pričom nehnuteľnosť bola predaná v zmysle kúpnej zmluvy dňa 31.10.2007. Zdôrazňuje odvolací súd v rovine svojich záverov postuláty, ktoré boli predmetom myšlienkových pochodov odvolacieho súdu pri vyhodnotení (ne)dôvodnosti argumentácie žalobcu v tejto rovine, a to hodnota nehnuteľnosti bola síce stanovená dohodou dedičov, avšak tejto dohode predchádzal vypracovaný znalecký posudok (ktorý pri komplexnosti vyhodnocovania skutkového stavu nemožno opomenúť), ktorý spolu s nadväzujúcim rozhodnutím Osvedčením o dedičstve č.k. 21D/2739/04-76 zo dňa 28.6.2005 a s dôrazom na čas vypracovania znaleckého posudku a vydania osvedčenia o dedičstve a uzavretie kúpnej zmluvy, potom bez ďalšieho nemožno vyhodnotiť ako taký dôkazný stav, situáciu, v ktorých dôsledku by sa odvolací súd mal stotožniť so žalobcom. Ak z vykonaného dokazovania vyplynulo, že východiskom rozhodnutia v dedičskom konaní po poručiteľovi B. S., zomr. XX.X.XXXX, bol primárne znalecký posudok, toto konanie bolo skončené Osvedčením o dedičstve č.k. 21D 2739/04-76 Dnot 305/04 z 28.6.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.6.2005, pričom žalobca spochybňoval závery tohto dedičského konania, tak bolo plne v dispozičnej sfére žalobcu konkrétne tvrdiť (poskytnúť tvrdenia, označenie dôkazov) a následne preukázať, že k momentu smrti poručiteľa XX.X.XXXX hodnota predmetných nehnuteľností bola iná. Žalobca sa však uspokojil, bez ďalšieho, výhradne len s uvedením rozdielu ceny predmetných nehnuteľností uvedených v Osvedčení, (odvolací súd zvyrazňuje, že táto bola stanovená k dátumu úmrtia k XX.X.XXXX) s porovnaním ceny v kúpnej zmluve (odvolací súd uvádza, že táto bola stanovená k dátumu 31.10.2007), ktorý rozdiel len samotný, za stavu absencie tvrdení a dôkazov žalobcu, predsa bez ďalšieho nie je spôsobilý relevantne ovplyvniť, spochybniť závery vyslovené v dedičskom konaní. Odvolací súd posudzujúc túto odvoláciu argumentáciu žalobcu dospel k záveru, v zmysle ktorého nemožno konštatovať, že by okresný súd v tejto rovine žalobcom namietanú otázku viazanosti cenou dedičstva posúdil nesprávne.

39. V rámci odvolania žalobca ďalej akcentoval princíp právnej istoty, ktorý bol odôvodnený rozhodnutiami ústavného súdu s poukazom na Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 29.5.2013 pod sp.zn. I. ÚS 564/2012 s dôrazom na právnu istotu. V tomto smere poukazoval na rozhodnutie

Okresného súdu Lučenec sp.zn. 8C/151/2013, pričom tvrdil analogické skutkové zistenia a diametrálny odlišný výsledok. Odvolací súd, vo vzťahu k tomuto odvolaciemu dôvodu, považuje za podstatné zdôrazniť, že ak v rámci podaného odvolania žalobca poukazoval na rozhodovaciu činnosť Okresného súdu Lučenec v konaní vedenom pod sp.zn. 8C/151/2013, tak vzhľadom na túto použitú argumentáciu je potrebné zdôrazniť, že predmetné rozhodnutie, na ktoré bolo poukazované v odvolaní, je rozhodnutím okresného súdu, a preto nemôže ísť o ustálenú judikatúru, keďže nejde o rozhodnutie najvyššej súdnej authority. Ak poukazoval žalobca na princíp právnej istoty, tak žiada sa odvolacím súdom poukázať na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. ÚS 87/1993, v zmysle ktorého je obsahom princípu právneho štátu vytvorenie istoty, že na určitú právne relevantnú otázku sa pri opakovaní v rovnakých podmienkach dáva rovnaká odpoveď. Za ustálenú judikatúru pre účely jej záväznosti a potreby odôvodnenia odchylenia sa od záväzného názoru najvyššieho súdu má významnú hodnotu aj to, či takéto rozhodnutie bolo publikované v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, teda bolo odsúhlasené príslušným kolégiom pripomienkované predpokladaným spôsobom, a je teda považované za súčasť ustálenej judikatúry v obdobných veciach. Až pokiaľ určitý právny názor bol opakovane potvrdený Najvyšším súdom Slovenskej republiky, ide skutočne o ustálenú judikatúru, teda o názor najvyššieho súdu, nie iba o názor jedného senátu. Vzhľadom na tieto postuláty potom nebolo možné odvolaciemu súdu stotožniť sa s argumentáciou žalobcu v odvolaní a ani nebolo možné konštatovať odklon od ustálenej rozhodovacej praxe najvyšších súdnych autorít s poukazom na konanie, na ktoré žalobca poukazoval v odvolaní, a to vzhľadom na skutočnosť, že v predchádzajúcom rozhodnutí odvolacieho súdu právne posúdenie predmetnej otázky bolo odvolacím súdom primerane a podporne potvrdené i poukazom na rozhodovaciu činnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Nemožno v tejto fáze konštatovať, že predmetné rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky by bolo rozhodnutím, ktorého relevancia by bola naštartená rozhodnutím Okresného súdu Lučenec, a to s poukazom na hierarchiu a súdov Slovenskej republiky. Ak vyčítal žalobca okresnému súdu, že neodôvodnil odklon od rozhodnutia Okresného súdu Lučenec v konaní sp.zn. 8C/151/2013, tak odvolací súd uvádza, že okresný súd postupoval v súlade s rozhodnutím odvolacieho súdu, ktorým bol viazaný, a to napriek tomu, že žalobca požadoval odklon od tohto rozhodnutia odvolacieho súdu a ak práve z tohto postupu okresného súdu, ktorý rešpektoval právny názor odvolacieho súdu ako i závery vyslovené Najvyšším súdom Slovenskej republiky, vyvodzoval porušenie čl. 46 ods. 1 Ústavy a čl. 6 ods. 1 Dohovoru, tak potom nie je zrejmé ďalšia argumentácia žalobcu, ktorou by bol odôvodnený dostatočný priestor na to, aby sa odvolací súd odklonil od rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 4Obo 74/2010 zo dňa 29.9.2010. V súvislosti so svojimi závermi pre úplnosť odvolací súd poukazuje na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 2016 sp.zn. 3Cdo 126/2016, v zmysle ktorého výklad, ktorý sa podáva v publikovanom judikáte, nie je síce právne (de iure) záväzný faktický (de facto), má ale vysokú vecnú autoritu. I keď judikatúra najvyššieho súdu nie je formálne záväzná ipso iure normatívnu silu má, a to tak vo vertikálnej línii (voči súdom nižších stupňov) ako aj v horizontálnej línii (medzi jednotlivými senátmi a kolégiami najvyššieho súdu navzájom). Žalobca však netvrdil ani nekonkretizoval rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, od ktorých sa mal okresný súd odkloniť, z ktorého postupu by bolo možné vyvodiť záver porušenia právnej istoty zakotvený v čl. 2 CSP. Odvolací súd zvyrazňuje vo vymedzení základných princípov čl. 2 CSP, že je v ňom formulovaný princíp právnej istoty ako stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou najvyšších súdnych autorít; ak takej ustálenej rozhodovacej práce niet, aj stav, v ktorom môže každý legitímne očakávať, že jeho spor bude spravodlivo rozhodnutý. Práve v súvislosti s týmito závermi poukazuje odvolací súd na odôvodnenie napadnutého rozsudku okresného súdu a na skutočnosti v ňom uvádzané, ktoré sú dotvrdzované poukazmi na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Z uvedených dôvodov nebolo možné vyhodnotiť napadnutý rozsudok okresného súdu ako rozhodnutie, ktoré by bolo arbitrárne, resp. vydané v rozpore s princípom právnej istoty, zakotvenej v čl. 2 CSP.

40. Žalobca v podanom odvolaní ďalej namietal aplikáciu a rozsah moderačného práva § 301 Obchodného zákonníka na základe tých istých právnych úvah, ktoré boli formulované v odvolaní proti prvému meritornému rozhodnutiu prvostupňového súdu. Žalobca poukázal na to, že v konaní neprebíha rozhodovanie o uplatnenom nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty a že uplatnenie moderačného práva v tejto súvislosti okresným súdom je irelevantné. Na tomto mieste je potrebné podľa odvolacieho súdu pripomenúť, že zo skutkového stavu zisteného súdom prvého stupňa vyplýva úhrada zo strany žalovaného v 2/ rade vo výške 700.000,- Sk, ktorá bola zložená do notárskej úschovy a následne poukázaná na účet žalobcu. Žalobca v tejto súvislosti poukázal na to, že išlo o úhradu, ktorú započítal na úhradu vyčíslenej zmluvnej pokuty, podľa vyúčtovaní, ktoré zasielal žalovanej v 1/ rade. Ak aj žalobca

v tomto smere poukazoval na započítanie, tak nie je možné takýto úkon vyhodnotiť ako započítanie, pretože započítanie je formou bezhotovostnej úhrady vzájomných pohľadávok účastníkov, pri ktorom nedochádza k výmene finančných prostriedkov. V tomto smere však zo strany žalovaného v 2/ rade bola na účet žalobcu poukázaná suma 700.000,- Sk, jednalo sa teda o hotovostné plnenie, preto neprichádzalo do úvahy započítanie a oznámenie, ktoré bolo adresované žalovaným, zo dňa 15.2. a 18.2.2008 a bolo vyhodnotené ako oznámenie, akým spôsobom bola zaúčtovaná prijatá platba 700.000,- Sk. Práve v súvislosti s týmito skutkovými a právnymi okolnosťami mal odvolací súd za to, že ak okresný súd pristúpil k moderácii zmluvnej pokuty, tak postupoval správne, napriek odvolacím dôvodom žalobcu. Ak za tohto skutkového a právneho stavu, tak ako už odvolací súd konštatoval, posudzoval na návrh žalovaných výšku zmluvnej pokuty, tak s takýmto postupom sa odvolací súd stotožnil a v podrobnostiach sa odkazuje na dostatočné odôvodnenie napadnutého rozsudku okresného súdu § 387 ods. 1, 2 CSP.

41. Ak v rámci podaného odvolania žalobca spochybňoval aplikáciu § 301 Obchodného zákonníka s tým, že citoval z odbornej literatúry a zdôrazňoval dikciu § 301 Obchodného zákonníka, pričom zdôraznil, že nikto zo žalovaných nepodal súdu určitý a zrozumiteľný návrh na využitie moderačného práva, tak s týmto záverom sa odvolací súd nestotožnil, poukazuje sa na obsah spisového materiálu, napr. i na podanie žalovaných doručené Okresnému súdu v Žiline dňa 5.12.2011 (č.l. 204 a nasl.), v ktorom sa uvádza, že žalovaní opakovane poukazovali na neprimeranú výšku zmluvnej pokuty, ktorú žalobca uplatnil a žiadali jej zníženie. V tomto smere má odvolací súd za to, že takýto návrh bol zrozumiteľný, určitý a jasný, bol adresovaný a doručený súdu, z ktorého dôvodu nebolo možné vyhodnotiť ani túto argumentáciu žalobcu za takú, ktorá by mala vplyv na vecnú správnosť záveru súdu prvého stupňa.

42. Ak žalobca spochybňoval využitie moderačného práva s dôrazom, že využitie moderačného práva okresným súdom zasahovalo do spôsobu určenia zmluvnej pokuty, tak odvolací súd sa s takýmto záverom nestotožnil. Mal za to, že zmluvná pokuta musí byť dohodnutá v takej intenzite, aby splnenie prevzatej zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou v skutočnosti aj zabezpečila. Nepochybne zmluvná pokuta je hmotno-právny zabezpečovací inštitút a svojím dojednaním musí dosahovať takú intenzitu, aby účastník zmluvného vzťahu, ktorého táto zmluvná pokuta postihuje, bol (do)nútený splniť si svoju zmluvnú povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou. Hrozba zmluvnej pokuty musí v rámci zmluvného vzťahu vyznieť tak, aby tá zmluvná strana, ktorá prevzala zmluvnú povinnosť, sa správala spôsobom, ktorý vedie k splneniu ňou prevzatej zmluvnej povinnosti. Súčasne dohodnutá zmluvná pokuta je zárukou a ubezpečením pre druhú zmluvnú stranu, že táto zmluvná povinnosť práve pre výšku dohodnutej zmluvnej pokuty bude splnená. Nepochybne splnená pokuta, jej výška, nemôže byť dohodnutá tak, že nevytvorí svojím obsahom a zmyslom donucovaní prostriedok pre zmluvnú stranu, aby si prevzatú zmluvnú povinnosť splnila. Intenzita zmluvnej pokuty svojím účelom preto musí byť prostriedkom, ktorý núti zaviazanú zmluvnú stranu vynaložiť maximálne úsilie potrebnú odbornú starostlivosť k splneniu si prevzatej zmluvnej povinnosti a na druhej strane je prostriedkom ochrany a zabezpečenia druhej zmluvnej strany a garanciou, že zmluvný záväzok bude riadne a včas splnený. Len v takejto intenzite dohodnutá zmluvná pokuta môže splniť svoj účel, tak ako v danej sporovej veci bola zmluvná pokuta moderovaná okresným súdom. I v tejto časti okresným súdom prejednanej veci, napriek odvolacej argumentácii žalobcu, poukazuje odvolací súd na odôvodnenie napadnutého rozsudku okresného súdu, s ktorým sa cez úpravu v § 387 ods. 1, 2 CSP stotožnil. V tomto smere krajský súd poukazuje na to, že uplatnenou moderáciou nedošlo k zmene spôsobu určenia zmluvnej pokuty. V odvolaní bolo uvedené „súd prejudiciálne rozhodol, že výška zmluvnej pokuty nebude vo výške určenej zmluvným dojednaním (0,2 % za každý deň omeškania), ale podľa neho jej výška bude v súdom určenej zodpovedajúcej výške 0,05 % za každý deň omeškania. Na takýto postup súd nemá oprávnenie. Súd nemôže spochybňovať spôsob určenia výšky zmluvnej pokuty" (č.l. 448 a nasl. spisu). S touto argumentáciou žalobcu sa odvolací súd nemohol stotožniť, mal za to, že zmluvná pokuta patrí k zabezpečovacím prostriedkom záväzkového práva. Je to dohodou účastníkov určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, ak poruší svoju zmluvnú povinnosť. Možno ju dohodnúť aj pre prípad omeškania so splatením peňažného záväzku, a to takým spôsobom, že jej výška bude závislá na dobe, po ktorú trvá porušenie zmluvnej povinnosti (napr. percentuálnou sadzbou za každý deň alebo mesiac omeškania, teda za vymedzený čas (obdobne uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 6Obo 221/2003). Tiež poukazuje odvolací súd na závery vyplývajúce z rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré považuje za podstatné na tomto mieste citovať sp.zn. 6Obo 221/2003 „v predmetnej veci si účastníci konania v čl. 10 bod 10.4 zmluvy o dielo dohodli, že objednávatel (odporca) uhradí zmluvnú pokutu za omeškanie úhrady v čiastkových mesačných faktúrach (daňových dokladov) a konečnej faktúry v dohodnutom termíne vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý

deň omeškania. Odvolací súd konštatuje, že takto vyjadrená zmluvná pokuta spĺňa všetky kogentné náležitosti a stanovené § 544 Občianskeho zákonníka, nakoľko je uzatvorená písomne jej výška spôsob určenia v percentách je vyjadrená jednoznačne, rovnako ako zmluvná povinnosť, pre prípad porušenia ktorej bola zmluvná pokuta dojednaná (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. M Obdo V 4/2003, 23/2004 ZSP". Z uvedených dôvodov nebol priestor na stotožnenie sa ani s touto odvolacou argumentáciou žalobcu.

43. Odvolací súd sa nestotožnil ani s ďalšou odvolacou argumentáciou žalobcu, ktorý namietal postup okresného súdu pri aplikácii § 301 Obchodného zákonníka a vyčítal okresnému súdu, že nezisťoval výšku škody, ktorá vznikla oprávnenému zo zmluvnej pokuty porušením zmluvnej povinnosti, pretože takto ustálená a zistená výška škody predstavuje nominálne vyjadrenú finančnú hodnotu, pod ktorú môže zmluvnú pokutu znížiť a pod ktorú ju už znížiť nemožno. V súvislosti s touto argumentáciou odvolací súd poukazuje na odôvodnenie napadnutého rozsudku okresného súdu, ktorý sa zaoberal touto argumentáciou a konštatoval, že tvrdenia žalobcu o tom, že sa súd nezaoberal otázkou vzniku výšky škody, ktorá vznikla žalobcovi do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, vyhodnotil ako irelevantnú, nakoľko vznik škody nie je v zmysle úpravy § 301 Obchodného zákonníka podmienkou uplatnenia moderačného práva, ale len okolnosťou limitujúcou spodnú hranicu zníženia zmluvnej pokuty. Zmluvnú pokutu treba zaplatiť aj ak v dôsledku porušenia zmluvnou pokutou zabezpečenej povinnosti žiadna škoda nevznikne. Vtedy platí, že fakticky neexistuje spodná hranica zníženia zmluvnej pokuty, čo však neznamená, že by bolo možné zmluvnú pokutu vôbec nepriznať alebo odpustiť. Je však možné vtedy zmluvnú pokutu znížiť až na úroveň, kedy je ešte možné hovoriť o zachovaní predovšetkým preventívnej funkcie zmluvnej pokuty (teda funkcie, prostredníctvom ktorej je dlžník ešte motivovaný splniť zmluvnou pokutou zabezpečovanú povinnosť). Podľa okresného súdu nebola relevantná ani argumentácia žalobcu v odvolaní v tom smere, že nebolo možné zmluvnú pokutu znížiť, nakoľko právo na jej zaplatenie už zaniklo. V rovine týchto záverov okresného súdu s poukazom i na odvolacie dôvody žalobcu, ktorými je odvolací súd viazaný, ako i na závery odvolacieho súdu v predchádzajúcom rozhodnutí, odvolací súd konštatuje, že sa nemohol stotožniť so záverom žalobcu, že právo na zmluvnú pokutu zaniklo plnením dlžníka, v ktorej časti odkazuje odvolací súd na dostatočné odôvodnenie rozhodnutia súdu prvého stupňa cez úpravu v § 387 ods. 2 CSP.

44. Pokiaľ poukazoval v odvolaní žalobca na rozhodnutie Okresného súdu Žilina sp.zn. 17C/185/2013 zo dňa 2.12.2013, tak z uvedeného rozhodnutia Okresného súdu Žilina vyplýva záver „pri riešení otázky preukázania naliehavého právneho záujmu navrhovateľa na požadovanom určení súd mal na zreteli tú skutočnosť, že miera zodpovednosti dediča za dlhu, zaťažujúce dedičstvo je určená cenou zanechaného majetku, tak ako je zistená v dedičskom konaní alebo v konaní pred súdom, ktorý rozhoduje o návrhu navrhovateľa, aby dedičovi bolo uložené splniť určitý dlh poručiteľa. Zodpovednosť dediča, pokiaľ ide o poručiťove dlhy, nezávisí od toho, či boli alebo neboli pojaté do pasív dedičstva a ak veriteľ uplatní svoju pohľadávku v spore proti dedičovi, otázku oprávnenosti nárokov rieši súd v konaní o návrhu veriteľa, aby dedičovi bolo uložené splniť určitý dlh poručiteľa (§ 80 písm. b) OSP) a to v prebiehajúcom konaní sp.zn. 11Cb/32/2009 o žalobe navrhovateľa o peňažné plnenie". Z rozhodnutia Okresného súdu Lučenec sp.zn. 8C/151/2013 zo dňa 12.2.2014, na ktoré poukazoval žalobca v odvolaní, ďalej vyplýva, že miera zodpovednosti dediča za dlhy zaťažujúce dedičstvo je určená cenou zanechávaného majetku tak, ako je zistená v dedičskom konaní alebo v konaní pred súdom, ktorý rozhoduje o návrhu veriteľa, aby dedičovi bolo uložené splniť určitý dlh poručiteľa (§ 80 písm. b) OSP). Súd v takom prípade otázku ceny dedičstva posudzuje samostatne, bez toho, aby bol viazaný rozhodnutím iného súdu, notára o určení všeobecnej ceny majetku, výšky dlhov a čistej hodnoty dedičstva v dobe smrti poručiteľa. Rozhodnutie dedičského súdu sa netýka veriteľa, ktorý nebol účastníkom dedičského konania, v ktorom bolo rozhodnutie o dedičstve prijaté. Je zrejmé, že z toho istého rozhodnutia okresného súdu vyplýva i záver okresného súdu „dedič zodpovedá voči veriteľom poručiteľa za jeho dlhy nielen vecami a inými majetkovými hodnotami, ktoré mu pripadli z dedičstva ale aj svojím vlastným majetkom, a to až do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva, keď zodpovednosť dediča je obmedzená cenou jeho dedičského podielu (neplatí tu teda zásada, že dedič zodpovedá aj za dlhy presahujúce dedičstvo - ultra vires hereditatis) mal by si rozmyslieť, či dlhmi zaťažované dedičstvo prijme, najmä, ak majetkové hodnoty zanechané poručiťom nie sú ľahko speňažiteľné." Odvolací súd považuje za podstatné pre úplnosť vo vzťahu k argumentácii žalobcu poukázať na Kúpnu zmluvu zo dňa 31.10.2007, kde kúpna cena bola stanovená 2.700.000,- Sk a poukázal na to, že hodnota nehnuteľnosti bola stanovená dohodou dedičov vo výške 1.396.375,- Sk (dedičstvo k momentu smrti poručiteľa XX.X.XXXX). Je zrejmé, tak ako odvolací súd uviedol opakovane vyššie, že v rámci dedičského konania bol vyhotovený znalecký posudok, ktorým bola

určená cena nehnuteľnosti, ktorá zodpovedala dohode dedičov, ku ktorej argumentácii však žalobca sa vôbec nevyjadril. Odvolací súd, avšak len pre úplnosť, opätovne uvádza, že žalobca okrem samotného poukazu na výšku prejednaného dedičstva a hodnotu predmetnej nehnuteľnosti v uvedenej kúpnej zmluve neuviedol žiadnu ďalšiu argumentáciu, nespochybnil znalecký posudok, ktorý bol podkladom ku stanoveniu ceny predmetnej nehnuteľnosti v dedičskom konaní, nevyjadril sa ani k dobe, ktorá ubehla od dátumu smrti poručiteľa, ktorý zomrel dňa 24.9.2004 do dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená dňa 31.10.2007. Vzhľadom na uvedené konštatovania, potom nebol priestor na to, aby sa odvolací súd stotožnil s argumentáciou žalobcu a ani nebolo možné konštatovať v tomto štádiu konania, resp. nadobudnúť relevantné pochybnosti, že dedičia uzavreli dohodu, ktorej predmetom bol majetok nimi ohodnotený pod jeho cenu. Nemohol odvolací súd odhliadnuť od záverov vyplývajúcich z rozhodnutia pod sp.zn. 4M Cdo 12/2009 Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 30.11.2009 „V prejednávanej veci z obsahu spisu vyplýva, že dedičia po poručiťovi L. K. v dedičskom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 26 D 1807/2005, D not 293/2005 uzavreli dohodu o vyporiadaní dedičstva a notár poverený súdom (§38 ods. 1), vydal osvedčenie v súlade s § 175 zca ods. 1 písm.c/ O.s.p. Úkony notára ako súdneho komisára sú úkonmi súdu a ním vykonané osvedčenie o dedičstve zo zákona nadobúda povahu právoplatného uznesenia o dedičstve, teda uznesenie vydané súdom vedúcemu ku skončeniu dedičského konania. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 10. marca 2006. Preto oba nižšie súdy správne postupovali v súlade s ustanovením § 134 O.s.p. K námietke generálneho prokurátora, že rozhodnutie má len deklaratórny charakter a jeho viazanosťou by došlo k vydaniu ďalších nezákonných rozhodnutí, dovolací súd poznamenáva, že rozhodnutie deklaratórne je individuálnou procesnou normou i procesnou skutočnosťou s konštitutívnymi účinkami pre vznik nového konkrétneho procesného materiálnoprávneho vzťahu, ktorým je nahradený pôvodný predprocesný vzťah hmotného práva, bez toho, aby bola dotknutá samotná platnosť abstraktných noriem hmotnoprávných. Výrok deklaratórneho rozhodnutia je svojou právoplatnosťou záväzný pre účastníkov konania a pre súd, ktorý ho vydal, ako aj pre všetky ostatné štátne orgány. Z toho vyplýva, že rozhodnutie deklaratórne ako norma a vzťah rýdzo procesný je normou účinnou a záväznou, len pokiaľ je právoplatné. Rozhodnutie o dedičstve po nebohom L. K. nebolo zrušené mimoriadnym opravným prostriedkom, je právoplatné a teda záväzné. Preto sa dovolací súd ďalej nezaoberal námietkami generálneho prokurátora proti rozhodnutiu o prejednaní dedičstva po nebohom L. K.".

45. Voči rozhodnutiu okresného súdu podali odvolanie i žalovaní v 1/ rade a 2/ rade, ktorí pokiaľ išlo o výrok I. a II. podali odvolanie z dôvodov, že rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti bol podľa nich nesprávny, trpí vadou nesprávneho právneho posúdenia a okresný súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam. Odvolací súd po vykonaní odvolacieho prieskumu konštatoval nedôvodnosť podaného odvolania žalovanými, ktorí primárne namietali, že okresný súd započítal nimi poskytnuté plnenie titulom úhrady úveru, najprv na príslušenstvo a až potom na istinu, čo spôsobilo skutočnosť, že istina by nikdy nemala byť uhradená. Poukázali na notársku zápisnicu, ktorá je verejnou listinou, preukazujúcou skutočnosť, v nej uvedené a zároveň zvýraznili, že bolo predsa jasne deklarované, že ide o úhradu istiny. V rovine tejto argumentácie poukazuje odvolací súd na závery súdu prvého stupňa, s ktorými sa cez úpravu v § 387 ods. 1, 2 CSP stotožnil, keďže táto argumentácia nebola spôsobilá na odklon od správnych záverov súdu prvého stupňa. Zdôrazňuje odvolací súd konštatovania okresného súdu, spolu s poukazom na listinné dôkazy, a to zmluvu o úvere, z ktorej vyplýva, že žalobca poskytnuté peňažné prostriedky 700.000,- Sk v súlade s § 330 Obchodného zákonníka použil na úhradu najskôr splatného záväzku, keďže z tejto úhrady nebol bližšie nijakým konkrétnym dôvodom vymedzený účel poskytnutia finančných prostriedkov v predmetnej výške. Najskôr bol splatný teda záväzok zo zmluvy o úvere č. 3002 dňa 13. októbra 2004, pričom podľa zmluvného dojednania v zmluve č. 3002 sa prijatá úhrada započítavala najskôr na úhrady zmluvnej pokuty. Voči samotnému matematickému vyčísleniu zmluvnej pokuty ako i zostatku neuhradenej istiny, neboli podané osobitne námietky zo strany žalobcu a ani žalovaných. Napriek námietkam žalovaných nebolo možné namietaný postup okresného súdu, v zmysle odôvodnenia napadnutého rozsudku považovať za nesprávny, resp. zmätočný, tak ako uvádzali žalovaní v odvolaní, pričom nebolo potrebné aby odvolací súd v tejto rovine zopakoval argumentáciu okresného súdu, postačí na ňu odkázať cez úpravu v § 387 ods. 1, 2 CSP.

46. Ak v rámci podaného odvolania žalovaní konštatovali, že predmetný právny vzťah bolo potrebné vyhodnotiť ako spotrebiteľský a prislúchala im ochrana spotrebiteľa, keďže podľa nich išlo o spor s ochranou slabšej strany („po náhlej smrti nášho advokáta sme v konaní neboli zastúpení" č.l. 456 spisu), tak nebolo možné odvolacím súdom sa stotožniť s touto námietkou. Je zrejmé, že k uvedenej

argumentácii sa vyjadril už i krajský súd ako súd odvolací v konaní vedenom pred Okresným súdom Žilina pod č.k. 17C/59/2005-75 v rozhodnutí zo dňa 18.6.2017, čo vyplýva z rozsudku okresného súdu v spojení s rozsudkom odvolacieho Krajského súdu v Žiline č.k. 9Co/307/2007-108 zo dňa 14. februára 2008, v ktorom odvolací súd uviedol, že dospel k rovnakým záverom ako súd prvého stupňa, pri posudzovaní tiesne a odstúpenia od zmluvy konštatoval, že účastníci uzatvorili zmluvu o úvere „podľa § 497 Obchodného zákonníka. Podľa § 261 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka absolútnym obchodným záväzkovým vzťahom je aj takáto zmluva, to znamená, že sa vždy spravuje Obchodným zákonníkom, bez ohľadu na to, kto je subjektom týchto vzťahov ako zmluvné strany úverovej zmluvy vystupujú veriteľ, osoba poskytujúca úver a dlžník (osoba, ktorej je úver poskytnutý). Veriteľom môže byť okrem banky aj iná právnická alebo fyzická osoba. Ak poskytovanie úveru nemá v predmete podnikania, nemôže si dojednať za poskytnutie úveru odplatu. Dlžníkom môže byť tak právnická osoba ako aj fyzická osoba. Z toho vyplýva, že žalovaný napriek tomu, že poskytnutie úverov nepatrí do predmetu jeho činnosti, mohol žalobcovi v rade 1/ a jej nebohému manželovi poskytnúť úver. Odvolací súd skúmal, či poskytnuté úvery nie je možné podriaďiť pod spotrebiteľský úver v zmysle zák. č. 258/2001 Z.z. dospel k záveru, že takéto kvalifikovanie úveru nie je dané. Pri prvej zmluve boli finančné prostriedky poskytnuté na nadobudnutie nehnuteľnosti, v druhom prípade boli poskytnuté za účelom podnikania. Pri takto zistených skutočnostiach nie je potom možné aplikovať § 49 Občianskeho zákonníka a možnosť odstúpiť od zmluvy, ak bola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok." Je zrejmé, že uvedené bolo vyslovené v konaní žalobcov v rade 1/ H. S., nar. XX.X.XXXX, bytom V. XX a v rade 2/ W. S., nar. XX.X.XXXX, bytom V. XXX, v konaní proti žalovanému REALITA - JAROŠČIAK, v.o.s., so sídlom Žilina, M. Rázusa č. 14, IČO: 31 603 190. Uvedené rozhodnutia tak okresného ako aj krajského súdu sú právoplatné.

47. K námietke č. 3 v odvolaní žalovaných, odvolací súd uvádza, že pokiaľ sa stotožnil s odôvodnením napadnutého rozsudku okresného súdu, v rovine aplikovanej moderácie zmluvnej pokuty, tak potom nebol priestor na stotožnenie sa s argumentáciou v tomto bode odvolania žalovaných a vo vzťahu k odvolacej námietke č. 4, ktorej podstatou bola námietka nesprávneho posúdenia veci z dôvodu, že sa okresný súd nestotožnil s nimi vznesenou námietkou premlčania, odvolací súd konštatuje, že touto argumentáciou žalovaných nebol vytvorený priestor pre odvolací súd na odklon od záverov súdu prvého stupňa v tejto rovine, ktoré si odvolací súd osvojil a cez úpravu v § 387 ods. 1, 2 CSP na ne odkazuje.

48. Odvolací súd považuje za nevyhnutné poukázať i na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 1Cdo 147/2011 z 25. apríla 2012, v zmysle ktorého, odvolací súd, ktorý sa stotožnil so závermi súdu prvého stupňa, neporušil zákon, ak v odôvodnení svojho rozhodnutia konštatoval správnosť dôvodov rozhodnutia súdu prvého stupňa a navyše tiež rozviedol vlastnú argumentáciu.

49. Žalobca osobitne odvolaním napadol výroky IV. a V. rozsudku okresného súdu, ktorými bolo rozhodnuté tak, že žalovaný v 1/ rade má voči žalobcovi právo na náhradu trov konania a žalovaný v rade 2/ má voči žalobcovi právo na náhradu trov konania. Dôvodil tým, že výroky IV. a V. sú v rozpore s právnou úpravou § 255 ods. 1 a 2 CSP, keďže v nich absentuje rozhodnutie o rozsahu priznanej náhrady trov konania. Poukázal pritom i na odôvodnenie rozsudku, v ktorom okresný súd konštatoval, že určenie pomeru úspechu žalovaných v 1/ a 2/ rade vo veci bude obsahom uznesenia, ktoré vydá po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, vyšší súdny úradník. V súvislosti s touto argumentáciou považuje odvolací súd za podstatné na tomto mieste citovať.

50. Podľa § 262 ods. 1 Civilného sporového poriadku, o nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

51. Podľa § 255 ods. 1 CSP, súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci.

52. Podľa § 255 ods. 2 CSP, ak mala strana vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov konania pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadna zo strán nemá na náhradu trov konania právo.

53. Podľa § 396 ods. 1 CSP, ustanovenia o trovách konania pred súdom prvej inštancie sa použijú aj na odvolacie konanie.

54. Rozhodnutie o trovách konania v civilných sporoch má dve roviny, a to rovinu rozhodovania o nároku na náhradu trov konania vo veci úspešného alebo pomerne (čiastočne) úspešného účastníka konania

a rovinu rozhodovania o konkrétnej výške priznaného nároku na náhradu účelne vynaložených trov konania, pre účely uplatnenia alebo bránenia svojho práva.

55. Pokiaľ ide o prvú rovinu, a to o rozhodovanie o nároku na náhradu trov konania, tak v tomto prípade súd v súlade s § 255 CSP musí u jednotlivých účastníkov konania zohľadňovať pomer ich úspechu na prejednávanej veci, t.j. na predmete konania, ktorý pomer úspechu vyjadruje všeobecný súd percentuálne. Inými slovami, keď všeobecný súd prizná niektorému z účastníkov konania napr. 100 % nároku na náhradu trov konania, znamená to iba, že tento účastník konania mal absolútny (suverénny) úspech v spore, neznamená to však, že pri rozhodovaní v druhej rovine, a to pri rozhodovaní o konkrétnej výške, resp. sume priznaného nároku na náhradu trov konania mu budú bez ďalšieho priznané všetky ním uplatnené, resp. vyčíslené trovy konania v sume 100 %. Z napádaného rozhodnutia okresného súdu je však zrejmé, že okresný súd rozsudkom I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 13.022,90 Eur, výrokom II. žalovanému v rade 1/ a v rade 2/ uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi 15 % úrok z omeškania ročne z predmetných súm a vo zvyšnej časti žalobu voči žalovaným v 1/ a 2/ rade zamietol. Bolo teda povinnosťou okresného súdu, určiť vo výrokovej časti rozsudku IV. a V., ktorými rozhodoval o náhrade aj konkrétne percentuálne vyjadrenie úspechu sporových strán. Z odôvodnenia rozsudku okresného súdu však nie je zrejmé, prečo o percentuálnej miere úspešnosti nemohol rozhodnúť už v napadnutom rozsudku. V tejto rovine len primerane a podporne poukazuje krajský súd na závery vyplývajúce z Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 8. novembra 2017 sp.zn. I. ÚS 457/2017. Na základe vyššie uvedeného odvolací súd rozsudok okresného súdu v napadnutom výroku IV. a V. zrušil podľa § 389 ods. 1 písm. b) CSP a podľa § 391 ods. 1 CSP vrátil vec súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

56. Podľa § 391 ods. 2 CSP, ak bolo rozhodnutie zrušené a ak bola vec vrátená na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, súd prvej inštancie je viazaný právnym názorom odvolacieho súdu.

57. Podľa § 391 ods. 3 CSP, Ak odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a vráti mu vec na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, je povinný v odôvodnení rozhodnutia uviesť aj to, ako má súd prvej inštancie vo veci ďalej postupovať.

58. V ďalšom konaní súd prvej inštancie vec opätovne, v časti zodpovedajúcej zrušenej v zmysle výrokovej časti tohto rozhodnutia, prejedná a rozhodne o trovách konania.

59. Podľa § 396 ods. 3 CSP, ak odvolací súd zruší rozhodnutie a ak vráti vec súdu prvej inštancie na ďalšie konanie, rozhodne o náhrade trov súd prvej inštancie v novom rozhodnutí o veci.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie **n i e j e** prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa.

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plyní znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

Podľa ust. § 428 CSP v dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).

Podľa ust. § 429 ods. 1 CSP dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom.

Podľa ust. § 429 ods. 2 CSP povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je

- a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
- b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
- c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa

predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Podľa ust. § 430 CSP rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania.

Podľa ust. § 420 CSP dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak

- a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
- c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník,
- d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
- e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
- f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Podľa ust. § 431 CSP dovolanie prípustné podľa § 420 možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení. Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada.

Podľa ust. § 421 CSP dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,

- a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe odvolacieho súdu,
- b) ktorá v rozhodovacej praxi odvolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
- c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne.

Podľa ust. § 432 CSP dovolanie prípustné podľa § 421 možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci. Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie právne posúdenie vecí, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia.

Podľa ust. § 433 CSP dovolací dôvod nemožno vymedziť tak, že dovolateľ poukáže na svoje podania pred súdom prvej inštancie alebo pred odvolacím súdom.

Podľa ust. § 434 CSP dovolacie dôvody možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie dovolania.

Podľa ust. § 435 CSP v dovolaní nemožno uplatňovať nové prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem skutočností a dôkazov na preukázanie prípustnosti a včasnosti podaného dovolania.